República Dominicana

**Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC)**

# PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA COMPRA DE BIENES

## ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE KITS DE HABICHUELAS CON DULCE DESTINADOS A LAS JORNADAS DE ACCIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DURANTE LA SEMANA SANTA 2027

## LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA

## DASAC-CCC-LPA-2026-0011

Santo Domingo Este,
República Dominicana
Octubre 2026

**CONTENIDO**


**1. Antecedentes ..... 5**
**2. Objeto del procedimiento de selección ..... 5**
**3. Descripción del bien ..... 5**
**4. Responsabilidades y Obligaciones ..... 7**
**5. Valor referencial ..... 8**
**6. Lugar de entrega del(los) bien(es) ..... 9**
**7. Tiempo para la entrega del(los) bien(es) ..... 9**
**8. Entregables/ cronograma ..... 9**
**9. Cronograma de actividades ..... 10**
**10. Forma de presentación de ofertas técnicas y económicas "Sobre A" y "Sobre B" .. 11**
9.1 Ofertas presentadas en formato papel ..... 11
9.2 Ofertas presentadas en formato electrónico vía el SECP ..... 12
**10. Documentación a presentar ..... 13**
**11. Contenido de la oferta técnica ..... 13**
11.1 Documentación de la oferta técnica "Sobre A" ..... 13
11.1.1 Credenciales: ..... 13
11.1.2 Documentación técnica: ..... 15
11.1.3 Presentación de las muestras ..... 16
11.2 Contenido de la Oferta Económica ..... 16
11.2.1 Documentos de la oferta económica "Sobre B" ..... 18
**12. Metodología de evaluación ..... 18**
12.1 Metodología y criterios de evaluación de la oferta técnica "Sobre A" ..... 19
12.1.1 Metodología y criterios de evaluación para la documentación legal ..... 19
12.1.2 Metodología y criterios de evaluación para la documentación financiera ..... 21
12.1.3 Metodología y criterios de evaluación para la documentación técnica ..... 21
12.2 Metodología y criterios de evaluación de oferta económica ..... 22
12.3 Criterio de adjudicación ..... 23
**SECCIÓN II: RECEPCIÓN, APERTURA, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN ..... 23**
**1. Recepción de ofertas técnicas "Sobre A" y ofertas económicas "Sobre B" ..... 23**
**2. Apertura de ofertas técnicas "Sobre A" ..... 24**
**3. Evaluación de ofertas técnicas "Sobre A", aclaraciones y subsanación ..... 24**
**4. Evaluación de muestras ..... 25**

**5. Debida diligencia** ..... **26**
**6. Apertura y evaluación de las ofertas económicas "Sobre B"** ..... **27**
**7. Subsanación de la garantía de seriedad de la oferta** ..... **28**
**8. Confidencialidad de la evaluación** ..... **28**
**9. Desempate de ofertas** ..... **28**
**10. Adjudicación** ..... **29**
**11. Garantías del fiel cumplimiento de contrato** ..... **29**
**12. Adjudicaciones posteriores** ..... **30**
**SECCIÓN III: DISPOSCIONES GENERALES PARA EL CONTRATO** ..... **30**
**1. Plazo para la suscripción del contrato** ..... **30**
**2. Validez y perfeccionamiento del contrato** ..... **30**
**3. Gastos legales del contrato:** ..... **31**
**4. Vigencia del contrato** ..... **31**
**5. Supervisor o responsable del contrato** ..... **31**
**6. Entrega a requerimiento** ..... **31**
7. Anticipo y Garantía de buen uso de anticipo ..... 32
**7. Suspensión del contrato** ..... **32**
**8. Modificación de los contratos** ..... **32**
**9. Equilibrio económico y financiero del contrato** ..... **32**
**10. Condiciones de pago y retenciones** ..... **32**
**11. Subcontratación** ..... **34**
**12. Recepción de los bienes** ..... **35**
**13. Finalización del contrato** ..... **35**
**14. Incumplimiento de contrato y sus consecuencias.** ..... **35**
**15. Penalidades por retraso** ..... **36**
**16. Causas de inhabilitación del Registro de Proveedores del Estado.** ..... **36**
**SECCIÓN IV: GENERALIDADES** ..... **36**
**1. Siglas y acrónimos** ..... **36**
**2. Definiciones** ..... **37**
**3. Objetivo y alcance del pliego** ..... **38**
**4. Órgano y personas responsables del procedimiento de selección** ..... **39**
**5. Marco normativo aplicable** ..... **39**
**6. Interpretaciones** ..... **40**
**7. Idioma** ..... **40**

**8. Disponibilidad y acceso al pliego de condiciones ..... 41**
**9. Conocimiento y aceptación del pliego de condiciones ..... 41**
**10. Derecho a participar ..... 42**
**11. Prácticas prohibidas ..... 42**
**12. De los Comportamientos Violatorios, Contrarios y Restrictivos a la Competencia. 43**
**13. Consultas, solicitud de aclaraciones y enmiendas ..... 43**
**14. Contratación pública responsable ..... 44**
**15. Firma digital ..... 44**
**16. Reclamaciones, impugnaciones, controversias y competencia para decidirlas ..... 45**
**17. Anexos documentos estandarizados ..... 45**

## 1. Antecedentes

La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) fue creada mediante el Decreto núm. 219-25, emitido por el Poder Ejecutivo de la República Dominicana, en ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución de la República y la legislación administrativa vigente, mediante el cual se dispuso la fusión de los Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED) y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP), con la finalidad de integrar, racionalizar y fortalecer las estructuras administrativas responsables de la ejecución de políticas públicas en materia de asistencia social y alimentación comunitaria.

En el marco del proceso de reforma y modernización del Estado, sustentado en los principios de eficiencia, eficacia, coordinación interinstitucional y optimización del gasto público, la DASAC se configura como la entidad responsable de la planificación, gestión, ejecución y supervisión de programas de asistencia social y alimentación dirigidos a personas, familias y comunidades en condición de vulnerabilidad social en todo el territorio nacional.

## 2. Objeto del procedimiento de selección

Constituye el objeto de la presente convocatoria recibir ofertas para el **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA** de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente pliego de condiciones y sus especificaciones técnicas. La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) en su Plan Operativo Anual (POA) del 2026 tiene como actividad programada la **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE KITS DE HABICHUELAS CON DULCE DESTINADOS A LAS JORNADAS DE ACCIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DURANTE LA SEMANA SANTA 2027,** por un monto presupuestado **SEIS CIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 [RD$ 630,000,000.00].**

## 3. Descripción del bien

Las fichas técnicas/ especificaciones técnicas describen todos los elementos, condiciones, parámetros, requisitos que deben cubrir los oferentes/proponentes en sus ofertas para ser consideradas, a fines de adjudicación.

| PRODUCTO | UNIDAD | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|
| **AZUCAR** | **FUNDA (1 LIBRA)** | • Empaque: FUNDA DE 1 LIBRAS.<br>• Las fundas no deben tener ningún tipo de rotura.<br>• No deben presentar índices de humedad.<br>• Libre de impurezas y contaminación física.<br>• Tener impreso Registro Sanitario de la República Dominicana.<br>• Tener impreso Registro Industrial. |

| | | |
|---|---|---|
| | | • Fecha de vencimiento no menor a 8 meses.<br>• Color crema |
| **CANELA (SOBRE 2 OZ)** | **SOBRE (2 ONZAS)** | • La canela debe estar entera, en estado natural, libre de humedad, impurezas, insectos y ácaros.<br>• Empaque: SOBRE DE 2 ONZAS.<br>• Empacada de manera hermética.<br>• Fecha de vencimiento no menor de 12 meses. |
| **CLAVO DULCE (SOBRE 2 OZ)** | **SOBRE (2 ONZAS)** | • La Canela deben ser enteras, en estado natural, libre de humedad, impurezas, insectos y ácaros.<br>•Empaque: SOBRE DE 2 ONZAS.<br>• Empacada de manera hermética.<br>• Fecha de vencimiento no menor de 12 meses. |
| **GALLETAS DE LECHE (7.4 OZ)** | **PAQUETE (7.4 ONZAS)** | • Paquete de 7.4 onzas (MINIMO).<br>• Tener impreso Registro Sanitario de la República Dominicana.<br>• Tener impreso Registro Industrial.<br>• Tener impresa fecha de vencimiento (no menor a 8 meses).<br>• Ingredientes: harina de trigo fortificada, azúcar, grasa vegetal y sal. |
| **HABICHUELA ROJA** | **FUNDA (2 LIBRAS)** | • Empaque: FUNDA DE 2 LIBRAS.<br>• Las fundas no deben tener ningún tipo de rotura.<br>• No deben presentar índices de humedad.<br>• Libre de impurezas y contaminación física.<br>• Tener impreso Registro Sanitario de la República Dominicana.<br>• Tener impreso Registro Industrial.<br>• Fecha de vencimiento no menor de 8 meses.<br>• Color roja |
| **LECHE DE COCO (10.5 OZ)** | **LATA (10.5 ONZAS)** | • Presentación: Latas de 10.5 oz. Caja de 24/1.<br>• No abre fácil.<br>• Ingredientes: cocos maduros seleccionados, agua, carboximetil celulosa, polisorbato 80 y metabisulfito de sodio.<br>• Tener impreso Registro Sanitario de la República Dominicana.<br>• Tener impreso Registro Industrial.<br>• Tener impresos valores nutricionales.<br>• Tener impresa fecha de vencimiento (no menor a 8 meses).<br>DE PRODUCCIÓN NACIONAL |
| **LECHE EVAPORADA (315 GR)** | **LATA (315 GR)** | • Presentación: Latas de 315 gr. Caja de 24/1.<br>• No abre fácil.<br>• Tener impreso Registro Sanitario de la República Dominicana. |

| | | |
|---|---|---|
| | | • Tener impreso Registro Industrial.<br>• Tener impresos valores nutricionales.<br>• Tener impresa fecha de vencimiento (no menor a 8 meses).<br>DE PRODUCCIÓN NACIONAL |
| **MALAGUETA (SOBRE 2 OZ)** | **SOBRE (2 ONZAS)** | • Malagueta entera.<br>• Empaque hermético en sobres de 2 onzas.<br>• Libre de contaminación física. |

**Nota Importante:**

Todos los productos ofertados deben cumplir con la ficha técnica de productos contenida y anexa al presente pliego de condiciones.

No podrán resultar adjudicatarios los oferentes que mantengan incumplimientos contractuales debidamente notificados y no subsanados conforme a la normativa vigente aplicable

## 4. Responsabilidades y Obligaciones

**Nota 1:** Debido a la naturaleza de este proceso, el Comité de Compras y Contrataciones sólo adjudicará las propuestas que por escrito se hayan comprometido a entregar los bienes/servicios adjudicados en el tiempo y lugares establecidos en el contrato y el programa de suministro a ser entregado al momento de la notificación de adjudicación. Con esto se deja claramente expresado aquí que: Todo oferente que participe en el proceso, deberá tener **DISPONIBILIDAD** para la fecha de entrega pactada de los productos ofertados y que el mismo asume la responsabilidad de cualquier daño ocurrido durante el traslado de los bienes. El Comité de Compras y Contrataciones podrá verificar la disponibilidad de los bienes ofertados antes de la adjudicación. La no entrega de los ítems adjudicados en la fecha convenida tanto en el pliego de condiciones, así como en el contrato suscrito entre la institución y el oferente, se considerará como una renuncia al beneficio de la adjudicación. Como consecuencia la Institución Contratante podrá rescindir el contrato de manera unilateral sin más trámite y liberar de responsabilidad para la misma y proceder con la adjudicación posterior conforme al reporte de lugares ocupados.

**Nota 2:** Cada uno de los productos solicitados deben ser enumerados y cotizados por separado.

**Nota 3:** Las muestras entregadas por el Oferente deben ser iguales en tamaño y presentación a las que pretende suministrar en caso de resultar adjudicatario y estas deben ajustarse a las especificaciones requeridas. NO SERÁ ACEPTADA entrega de productos diferentes a los que el oferente entregue como muestra debido a que estas sirven de referencia para la adjudicación.

**Nota 4:** Los productos a ser adquiridos según su presentación (unidad, etc.), marcas y especificaciones técnicas.

**Nota 5:** Las cotizaciones de los Ítems deben hacerse en la misma unidad de medida o presentación solicitada.

**Nota 6.** En adición los interesados en participar deberán mantener actualizados los documentos legales administrativos al momento de la presentación de su oferta técnica. Debido a lo anterior,

NO podrán resultar adjudicados en el proceso los proveedores que no se encuentran actualizados en el Registro de Proveedores del Estado.

**Nota 7.** La institución podrá visitar las instalaciones del oferente, a fin de evaluar la veracidad de datos suministrados, como domicilio de la empresa conforme al establecido en el Registro Mercantil, y cualquier otra información relevante como parte de las acciones y procedimientos de la debida diligencia.

## 5. Presupuesto base o Valor referencial

El valor referencial para esta compra asciende a **SEIS CIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 [RD$ 630,000,000.00],** incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien a adquirir, valor que ha sido obtenido en el marco de los estudios previos2 realizados y que sustentan el expediente de la presente contratación. Para la ejecución de esta contratación, la institución dispone de una apropiación presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2026 por un monto de **UN MILLÓN DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$1,000,000.00)**, con cargo a los fondos consignados en dicho período.

El monto restante de la contratación, ascendente a **SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS DOMINICANO CON 00/100 (RD$ 629,000,000.00),** será financiado con cargo a las asignaciones presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscal 2027, sujeto a la disponibilidad presupuestaria y financiera de ese período, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

En consecuencia, los compromisos y pagos derivados de la presente contratación podrán efectuarse de manera parcial y/o conforme al cronograma de entrega establecido en el contrato, con cargo a los presupuestos de los ejercicios fiscales 2026 y 2027.

| Ítem | Código UNSPSC | Producto | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 50101540 | AZÚCAR | Funda (1 libra) | 1,000,000 | 30.00 | 30,000,000.00 |
| **2** | 50171550 | CANELA (SOBRE 2 OZ) | Sobre (2 onzas) | 1,000,000 | 70.00 | 70,000,000.00 |
| **3** | 50171550 | CLAVO DULCE (SOBRE 2 OZ) | Sobre (2 onzas) | 1,000,000 | 90.00 | 90,000,000.00 |
| **4** | 50181905 | GALLETAS DE LECHE (7.4 OZ) | Paquete (7.4 onzas) | 1,000,000 | 60.00 | 60,000,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | 50101543 | HABICHUELA ROJA | Funda (2 libras) | 1,000,000 | 180.00 | 180,000,000.00 |
| **6** | 50131702 | LECHE DE COCO (10.5 OZ) | Lata (13.5 onzas) | 1,000,000 | 80.00 | 80,000,000.00 |
| **7** | 50131701 | LECHE EVAPORADA (315 GR) | Lata (315 gr) | 1,000,000 | 75.00 | 75,000,000.00 |
| **8** | 50171550 | MALAGUETA (SOBRE 2 OZ) | Sobre (2 onzas) | 1,000,000 | 45.00 | 45,000,000.00 |

### 6. Lugar de entrega del(los) bien(es)

El lugar de entrega del bien a adquirir es: en la sede principal de la **Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC)**, ubicado en la **Av. España #2, Ave. San Vicente de Paul #418, esq. Presidente Estrella Ureña, Los Mina y la "Villa Olímpica", ubicada en la Av. Las Américas esq. 25 de febrero Numero 09, Villa Duarte, Santo Domingo Este** o en algún otro lugar que sea convenido, hasta tanto se verifique por quien corresponde (encargado del área o perito) que los mismos corresponden con las características técnicas de los bienes adjudicados y su correcto funcionamiento.

### 7. Tiempo para la entrega del(los) bien(es)

El (o los) bien (es) deberá(n) entregarse dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en este pliego (y sus anexos) así como en los cronogramas de trabajo presentados por el (la) proveedor (a) aprobados por la institución contratante**. [ENTREGA A REQUERIMIENTO]. Los bienes serán entregados a requerimiento de la institución, dentro del período de vigencia del contrato, con fecha límite de entrega el 28 DE FEBRERO 2027 en los almacenes designados por DASAC. Cada requerimiento deberá cumplirse en un plazo no mayor de tres (3) días contados a partir de la solicitud oficial.**

El plazo mencionado supone que el oferente debe realizar el cálculo de los tiempos estimados de las prestaciones accesorias, según aplique, y ser expresados en su oferta, para que la institución contratante realice los controles que le competen. Los aumentos de tiempo que disponga el (la) proveedor (a), luego de adjudicado, para garantizar la entrega del o los bienes, no originarán mayores erogaciones para la institución contratante y serán asumidas exclusivamente por éste.

El plazo para la entrega del (los) bien (es) propuesto por el proveedor adjudicatario se convertirá en el plazo contractual, siempre y cuando se ajuste al estimado propuesto por la institución contratante en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

### 8. Entregables/ cronograma

El (o los) bien (es) y sus prestaciones accesorias (si aplica) que debe entregar el oferente/proponente que resulte Adjudicatario son los siguientes: [Todos los ITEMS EN 4 ENTREGAS 25% QUINCENALES, según lo establecido

| Producto | Cantidad | Fecha de entrega |
|---|---|---|
| Todos los Productos Adjudicados en 4 entrega | 25% por entrega | ENERO@FEBRERO |

**9. Cronograma de actividades**

| NO. | ACTIVIDAD | PERIODO DE EJECUCION |
|---|---|---|
| 1 | **Fecha de publicación del aviso de convocatoria** | **30 de octubre de 2026 a la 12:00 p.m.** |
| 2 | **Presentación de aclaraciones** | **12 de noviembre de 2026 hasta las 12:00 p.m.** |
| 3 | **Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas** | **18 de noviembre de 2026 hasta las 12:00 p.m.** |
| 4 | **Presentación de Ofertas Técnicas y Económicas** | **24 de noviembre de 2026 hasta las 12:00 p.m.** |
| 5 | **Apertura de la Oferta Técnica** | 25 de noviembre de 2026 hasta las 10:00 a.m. |
| 6 | **Verificación, Validación y Evaluación de Ofertas Técnicas** | 27 de noviembre de 2026 hasta las 12:00 a.m. |
| 7 | **Informe Preliminar de Evaluación de Oferta Técnica** | 30 de noviembre de 2026 hasta las 2:00 p.m. |
| 8 | **Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable** | 30 de noviembre de 2026 hasta las 3:30 p.m. |
| 9 | **Ponderación y Evaluación de Subsanaciones** | 2 de diciembre de 2026 hasta las 3:30 p.m. |
| 10 | **Notificación de Informe Definitivo y Habilitación para apertura Oferta Económica** | 3 de diciembre de 2026 hasta las 3:30 p.m. |
| 11 | **Apertura Oferta Económica** | 4 de diciembre de 2026 hasta las 10:00 a.m. |
| 12 | **Evaluación de Ofertas Económicas** | 7 de diciembre de 2026 hasta las 12:00 p.m. |
| 13 | **Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta** | 8 de diciembre de 2026 hasta las 12:00 p.m. |
| 14 | **Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones** | 10 de diciembre de 2026 hasta las 12:00 p.m. |
| 15 | **Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta** | 14 de diciembre de 2026 hasta las 12:00 p.m. |
| 16 | **Acto de Adjudicación** | 14 de diciembre de 2026 hasta las 2:00 p.m. |
| 17 | **Notificación de Adjudicación** | 14 de diciembre de 2026 hasta las 3:00 p.m. |

| | | |
|---|---|---|
| 18 | **Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento** | 18 de diciembre de 2026 hasta las 12:00 p.m. |
| 19 | **Suscripción del Contrato** | 21 de diciembre de 2026 hasta las 12:00 p.m. |
| 20 | **Publicación del Contrato** | 29 de diciembre de 2026 hasta las 12:00 p.m. |

## 10. Forma de presentación de ofertas técnicas y económicas "Sobre A" y "Sobre B"

De conformidad con el artículo 105 de la Ley 47-25 de Compras y Contrataciones los oferentes deberán presentar sus propuestas por vía electrónica, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Publicas, o en Soporte Físico ante la institución contratante en la sede principal del **Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC)**, ubicado en la **Av. España #2, Villa Duarte, Santo Domingo Este,** en la fecha y hora fijadas en el cronograma de actividades de este pliego.

Tanto el "Sobre A" (Propuesta técnica) como el "Sobre B" (Propuesta Económica) contendrán una copia y un USB con formato digital en PDF y Archivo Digital (Excel) de la Oferta Económica, en el caso de las ofertas presentadas de forma física y en el caso de las ofertas presentadas de forma digital tanto el "Sobre A" como el "Sobre B" deberán cargarse AL SISTEMA ELECTRONICO en formato digital en PDF y Archivo Digital (Excel). **La entrega de USB es enteramente opcional, su omisión no da lugar a la descalificación de las ofertas.**

El requerimiento de este documento se realiza con la finalidad de eficientizar los tiempos de evaluación de la oferta económica (Sobre B), la cual incluye la digitación de cada ítem con su respectiva marca, cantidad, unidad de medida, precio unitario, ITBIS, precio final y subtotal. Se aclara que, bajo ninguna circunstancia, las ofertas presentadas y aperturadas ante notario, ya sea de forma física o a través del Sistema Electrónico de Compras Públicas (SECP), podrán ser modificadas.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que fueren observadas durante el acto de apertura se agregarán para su análisis por parte de los(las) peritos designados(as).

### 10.1 Ofertas presentadas en formato papel

Para las ofertas presentadas en formato papel los(las) oferentes presentarán dos sobres, uno contentivo de la oferta técnica que se denominará "Sobre A" y otro contentivo de la oferta económica que se denominará "Sobre B".

Los documentos contenidos en el "Sobre A" y en el "Sobre B", deberán ser presentados tanto en original debidamente marcado como "ORIGINAL" en la primera página del ejemplar, junto con **DOS (02)** fotocopias simples de los mismos, debidamente marcadas en su primera página, como "COPIA" y en ella deberá constar en la primera página la firma original del (la) oferente y de ser una persona jurídica la firma del representante legal y el sello social de la compañía.

De igual forma, **el original deberá firmarse** en todas las páginas p**or el(la) oferente y estar foliadas**, y cuando se trate de una persona jurídica deberá estar firmada por el (la) representante legal y llevar el sello social de la compañía.

Tanto el "Sobre A" (Propuesta técnica) como el "Sobre B" (Propuesta Económica) contendrán una copia y un USB con formato digital en PDF y Archivo Digital (Excel) de la Oferta Económica. La entrega de USB es enteramente opcional, su omisión no da lugar a la descalificación de las ofertas.

El requerimiento de este documento se realiza con la finalidad de eficientizar los tiempos de evaluación de la oferta económica (Sobre B), la cual incluye la digitación de cada ítem con su respectiva marca, cantidad, unidad de medida, precio unitario, ITBIS, precio final y subtotal. Se aclara que, bajo ninguna circunstancia, las ofertas presentadas y aperturadas ante notario, ya sea de forma física o a través del Sistema Electrónico de Compras Públicas (SECP), podrán ser modificadas.

Tanto el "Sobre A" como el "Sobre B" deberán contener en su cubierta la siguiente identificación:

**NOMBRE DEL(LA) OFERENTE/PROPONENTE (Sello Social)**
**Firma del (la) Representante Legal**
**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**
**[DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)]**
**IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE SOBRE (Sobre A o Sobre B)**
**REFERENCIA: DASAC-CCC-LPA-2026-0011**

No se recibirán sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente.

**10.2 Ofertas presentadas en formato electrónico vía el SECP**

Los(as) oferentes que presenten sus propuestas mediante el SECP, clasificarán la documentación requerida marcando cual pertenece al contenido de la oferta técnica que aparecerá denominado como "Sobre A" y otro contentivo de la oferta económica "Sobre B".

Las ofertas presentadas en soporte electrónico deberán estar firmadas por el(la) oferente o de ser una persona jurídica la firma del representante legal y el sello social de la compañía.

Tanto el "Sobre A" (Propuesta técnica) como el "Sobre B" (Propuesta Económica) deberán cargarse AL SISTEMA ELECTRONICO en formato digital en PDF y Archivo Digital (Excel).

El requerimiento de este documento se realiza con la finalidad de eficientizar los tiempos de evaluación de la oferta económica (Sobre B)... Se aclara que, bajo ninguna circunstancia, las ofertas presentadas y aperturadas ante notario, ya sea de forma física o a través del Sistema Electrónico de Compras Públicas (SECP), podrán ser modificadas.

En caso de que un interesado presente oferta tanto en formato electrónico como soporte papel, será considerada solamente la oferta electrónica. De existir discrepancias entre lo digitado en el SECP y la documentación cargada en este mismo portal, prevalecerá el documento cargado por

el oferente, siempre que esté firmado por el oferente y además sellada cuando se trate de una persona jurídica.

## 11. Documentación a presentar

La documentación solicitada vinculada al objeto de la contratación será analizada y evaluada por los peritos designados para constatar la elegibilidad, capacidad técnica, financiera y la idoneidad del oferente para ejecutar el contrato.

El(la) oferente/proponente es responsable de la exactitud y veracidad del contenido de los documentos que forman su oferta. Todos los documentos entregados en papel mediante Sobres cerrados y sellados o formato electrónico cargado en el SECP **deben llevar la rúbrica/ firma del(la) oferente o de su representante legal**, apoderado(a) o mandatario(a) designado(a) para dicho fin.

Los oferentes/proponentes extranjeros deben presentar la información homóloga de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien tenga la competencia para hacerlo y con las traducciones al español y legalizaciones correspondientes para ser acreditados en la República Dominicana.

*Nota: No podrá exigirse a los oferentes presentar documentos que no hayan sido indicados en esta sección. Conforme al artículo 4 inciso 3 de la Ley núm. 47-25, así como el artículo 106 del Reglamento núm. 52-26, se permite la subsanación o aclaración de documentos.*

## 12. Contenido de la oferta técnica

Con base en el criterio de descentralización de la gestión operativa, las instituciones contratantes son responsables de diseñar sus pliegos de condiciones, términos de referencia, especificaciones técnicas y son autónomas para requerir la documentación con la que verificarán el cumplimiento del requerimiento, sin perjuicio de lo anterior, no podrá solicitarse documento alguno que no tenga como objetivo acreditar una condición o el cumplimiento de un requerimiento establecido en este pliego y en sus fichas/ especificaciones técnicas.

### 12.1 Documentación de la oferta técnica "Sobre A"

#### 12.1.1 Credenciales:

**1. Documentación Legal:**

| No. | Documentación Legal |
|---|---|
| **1** | Formulario de Presentación de Oferta **(SNCC.F.034).** En este formulario se deben enunciar los siguientes datos, entre otros: Letra a: Pliegos y adendas o enmiendas recibidas y aceptadas. Letra b: Enumeración de los bienes, en los cuales participa el oferente, indicando marca y cantidades ofertadas. (sin monto de la Oferta.) |
| **2** | Certificación vigente de estar al día con sus obligaciones fiscales, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). **Subsanable.** |

| | |
|---|---|
| **3** | Certificación vigente de estar al día con el pago de las obligaciones de la Seguridad Social, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). **Subsanable.** |
| **4** | Formulario de Información sobre el(la) Oferente **(SNCC.F.042).** |
| **5** | Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, debe tener inscrita, conforme a la codificación UNSPSC la actividad comercial sobre el objeto del procedimiento de selección de este pliego. |
| **6** | Copia del Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente (vigente). |
| **7** | Copia de los Estatutos sociales vigentes debidamente registrado en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente. |
| **8** | Copia de la nómina de accionistas y acta de asamblea realizada mediante la cual se designe expresamente el actual gerente o consejo de administración, según aplique, que tiene potestad para firmar contratos a nombre de la empresa participante, debidamente registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente. |
| **9** | Copia de la cédula del (los) representante o del agente autorizado, para firma de contratos. |
| **10** | Declaración Simple sobre Beneficiarios Finales y de Debida Diligencia en la que el proveedor participante indica quién o quiénes son los beneficiarios finales de su empresa. En el caso de ser persona física, que es el/la beneficiario/a final. (SUBSANABLE). |
| **11** | Formulario de debida diligencia de proveedores. |
| **12** | Poder de representación (Si procede). |
| **13** | Formulario Compromiso ético de proveedores del estado de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Firmado y sellado. (SUBSANABLE). |
| **14** | Declaración Jurada (SIMPLE) del solicitante en la que manifieste que: 1) No se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 38 de la ley 47-25; 2) Donde manifieste si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, o de las Instituciones Descentralizadas Autónomas no financieras. |
| **15** | Certificación de MIPYME **SI APLICA** |
| **16** | Formulario de entrega de muestra **(SNCC.F.056). NOTA: LAS MUESTRAS SERAN RECIBIDAS HASTA EL 19/11/2026 12:00 p.m. LAS MISMAS SERAN EVALUADAS SEGÚN SE ESTABLECE LA SECCION II, NUMERAL 4 DEL PLIEGO DE CONDICIONES.** |

**2. Documentación financiera:**

| No. | Documentación Financiera |
|---|---|
| **1** | Copia de las últimas dos (2) Declaraciones Juradas Anuales del Impuesto Sobre la Renta (IR-1 e IR-2), presentadas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Subsanable. |

3. **Documentación técnica:**

| No. | Documentación técnica |
|---|---|
| **1** | Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas) que contenga el listado de los bienes ofertados, indicando cantidad, descripción técnica de los mismos y marca. Colocar fotografía del rubro ofertado y de su etiqueta o tabla (legible) que contenga los valores nutricionales del rubro ofertado, así como una copia (legible) del Registro Sanitario del rubro ofertado (en caso de que aplique). Las especificaciones técnicas del rubro ofertado deben coincidir con el detalle de especificaciones técnicas establecido en el presente pliego. (NO SUBSANABLE) |
| **2** | Carta de compromiso de disponibilidad de bienes conforme a las especificaciones técnicas para poder cumplir con lo requerido conforme a lo requerido en el cronograma de entrega en el presente proceso, este documento deberá estar firmado y sellado, especificar el número de referencia del proceso y el objeto de la contratación y la disponibilidad de entrega exigida. |
| **3** | Carta de No objeción Otorgando permiso al personal de **DASAC** a realizar visitas a la infraestructura de la empresa en caso de ser requerido, a fines de constatar disponibilidad de los bienes, revisión de calidad de los bienes ofertados y de las condiciones sanitarias de almacenamiento. |
| **4** | Una (1) evidencia de domicilio, tal como factura de teléfono, factura de energía eléctrica, contrato de alquiler, título de propiedad, así como cualquier otra; sin desmedro de la presentación de más de una (1) evidencia de domicilio; teniendo que coincidir el domicilio presentado en todos los documentos ofrecidos para evaluación. Colocar fotografía del local comercial usado como domicilio donde se visualice el número de casa y se visualice la edificación completa. |

**Para los consorcios:** En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar un **Acuerdo o Promesa de consorcio**, el cual debe incluir: Las generales actualizadas de los(as) consorciados(as): El objeto del consorcio, las partes que lo integran; Las obligaciones de las partes; La capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como la solvencia económica y financiera y la idoneidad técnica y profesional; Designación del(la) representante o gerente único(a) del consorcio; Reconocer la responsabilidad solidaria de los(as) integrantes por los actos practicados en el consorcio, tanto en la fase de selección, como en la de ejecución del contrato; Hacer constar que las personas físicas y/ o jurídicas que lo componen no presentarán ofertas en forma individual o como integrantes de otro consorcio, siempre que se tratare del mismo objeto de la contratación.

**NOTA 1: Se sugiere presentar l**a documentación debidamente organizada, en el mismo orden en que se solicita e incluir un listado de los documentos requeridos en orden cronológico a manera de índice, con el propósito de facilitar el proceso de evaluación. Asimismo, dicha documentación deberá estar debidamente encuadernada. Esta disposición aplica igualmente para las ofertas cargadas de manera virtual en el portal transaccional de la Dirección General de Contrataciones

Públicas (DGCP), en el entendido de que la documentación debe ser presentada en el mismo orden en que se solicita.

#### 12.1.3 Presentación de las muestras

Los(as) Oferentes/Proponentes deberán entregar las muestras solo en formato físico en la fecha, el día, hora y lugar establecidos en el cronograma de este pliego, hasta el 24 de noviembre de 2026 a las 12:00 p.m.

La muestra se hará acompañar del formulario de entrega de muestra **(SNCC.F.056),** debidamente completado y firmado por el(la) Representante Legal de la empresa o el (la) titular de ser persona física, en un (1) original y con dos (02) fotocopias simples de la misma para ser distribuidos de la siguiente manera: El original será conservado por el(los) perito(s), designado(s) por el CCC al efecto, la copia o una de estas será del(la) Oferente/Proponente.

Una vez que se haya realizado la revisión de lugar, verificando que los datos que figuran en el formulario de entrega de muestra se corresponden con las muestras a recibir, se asentará una marca de cotejo en cada renglón revisado por la persona designada, quien firmará y sellará como **"RECIBIDO"** el original y sus copias.

Todo Oferente/Proponente que no haya entregado las muestras requeridas será descalificado en el renglón que corresponda.

El apartado de observaciones en el indicado formulario será para uso exclusivo del(la) persona designada para la recepción de las muestras. En él se reflejarán las incidencias, si las hubiere en el momento de la recepción.

Las muestras deben estar debidamente identificadas con el nombre del oferente y deben incluir una (1) muestra de cada producto ofertado.

Las muestras entregadas por el Oferente deben ser iguales en tamaño, marca y presentación a las que pretende suministrar en caso de resultar adjudicatario y estas deben ajustarse a las especificaciones requeridas para cada producto. NO SERÁ ACEPTADA entrega de productos diferentes a los que el oferente entregue como muestra debido a que estas sirven de referencia para la adjudicación.

Los productos para adquirir según su presentación, (deberán estar identificados con su marca, especificaciones técnicas y fecha de vencimiento, tanto a la fecha de entrega de las muestras como a la fecha de la entrega de la mercancía.

Las cotizaciones de los Ítems deben hacerse en la misma unidad de medida o presentación solicitada. Las muestras presentadas deben cumplir con todos los requerimientos exigidos en las Fichas Técnicas anexas al presente pliego de condiciones.

### 12.2 Contenido de la Oferta Económica

a) **Precio de la oferta**

Los precios cotizados por el oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación. No deberán presentar alteraciones ni correcciones, ni tachaduras.

El oferente/proponente cotizará el precio del bien o producto, de manera individual y global, según corresponda. Este precio deberá expresarse en dos decimales (XX.XX), inclusión de todos los gastos, tasas, divisas e impuestos transparentados y explícitos según corresponda. El oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con los bienes a ser suministrados.

En los casos donde exista un error en la redacción de los montos propuestos en la oferta, si existe una disparidad entre el monto digitado en números y el escrito en letra, prevalecerá el monto escrito en letras.

b) **Moneda de la oferta**

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD$).

c) **Plazo mantenimiento de oferta**

Las ofertas presentadas por los oferentes deben estar vigentes hasta la fecha de suscripción del contrato."

Se podrá solicitar a los(as) oferentes/proponentes una prórroga, antes del vencimiento del período de validez de sus ofertas, con indicación del plazo. Los(as) oferentes/proponentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus ofertas. Aquellos(as) que la consientan no podrán modificar sus ofertas y deberán ampliar el plazo de la garantía de seriedad de oferta oportunamente constituida.

d) **Garantía de seriedad de la oferta**

Con la finalidad de garantizar que los oferentes y eventuales adjudicatarios no retiren sin causa justificada las ofertas presentadas en el procedimiento de selección y para proteger a la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria ante dicho incumplimiento, los oferentes/proponentes deberán constituir una garantía de seriedad de su oferta, manteniendo su vigencia desde la fecha de presentación de la oferta hasta la fecha prevista para la suscripción del contrato, conforme al cronograma del procedimiento y cumplir con las siguientes características:

1) **Póliza**[1] por un monto equivalente a uno por ciento (1%) del monto de la oferta a presentar.
2) En la misma moneda de la oferta, dígase en pesos dominicanos, RD$
3) En beneficio de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria;
4) Incondicional, irrevocable y renovable;

[1] La póliza deberá ser expedida por una compañía de seguros autorizada por la Superintendencia de Seguros a operar en la República Dominicana.

5) Con una vigencia desde el 24/11/2026 hasta el 21/12/2026.

**Exención para MIPYMES**
De conformidad con el artículo 175, numeral 2, de la Ley núm. 47-25 sobre Contrataciones Públicas, no se exigirá la Garantía de Mantenimiento y Seriedad de la Oferta a los oferentes que acrediten su condición de micro, pequeña o mediana empresa (MIPYME) mediante la certificación emitida por la autoridad competente. En consecuencia, la ausencia de dicha garantía en la oferta presentada por una MIPYME debidamente acreditada no constituirá causal de rechazo ni motivo de descalificación.

e) **Devolución y ejecución de garantía de seriedad de la oferta**

Las garantías de seriedad de las ofertas presentadas por los oferentes serán devueltas en plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados de la manera siguiente:

1) A los oferentes descalificados en la etapa de evaluación técnica, a partir de la notificación del acto administrativo de descalificación;
2) A los oferentes que no fueron adjudicados, a partir de la notificación del acto administrativo de adjudicación;
3) Al adjudicatario, a partir de la recepción de su garantía de fiel cumplimiento.

### 12.2.1 Documentos de la oferta económica "Sobre B"

Los oferentes deberán presentar en su oferta económica "Sobre B", los siguientes documentos:

| No. | Documentación oferta económica |
|---|---|
| **1** | **Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033),** presentado en Un (1) original debidamente marcado como "ORIGINAL" en la primera página de la Oferta, junto con dos (02) fotocopias simples de la misma. El original deberá estar firmado en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía. Las copias deben ser fiel al original y solo deben estar firmadas y selladas en la primera página. |
| **2** | **Garantía de la Seriedad de la Oferta,** con los requisitos y condiciones establecidos en el numeral 11.2 literal d correspondiente al título de "garantía de seriedad de la oferta" del presente pliego de condiciones. **[subsanable]**. |
| **3** | **Declaración jurada o certificación de "oferta libre de colusión"**, en la que el oferente certifique que la oferta presentada es autentica, se ha realizado de buena fe y con la intención de aceptar la adjudicación del contrato con la entidad contratante, dicha oferta se encuentra exenta de cualquier tipo de conducta o practica colusoria. (artículo 108 Ley 47-25). **(Subsanable).** |

## 4. Metodología de evaluación

Para evaluar la documentación solicitada a los oferentes y verificar si las ofertas cumplen sustancialmente con lo solicitado en el pliego de condiciones y sus especificaciones técnicas, los peritos designados aplicarán la metodología y criterios de evaluación establecidos en esta sección y así determinar la oferta más conveniente para fines de adjudicación, suscripción y ejecución del contrato.

### 12.3 Metodología y criterios de evaluación de la oferta técnica "Sobre A"[2]

Las ofertas técnicas deberán contener toda la documentación requerida en el numeral **11.1** sobre **"Documentos de la oferta técnica "Sobre A"** de este pliego, de manera que los(as) peritos designados al momento de evaluar puedan examinar detenidamente la documentación presentada y asegurarse de la veracidad de la información proporcionada por los oferentes/proponentes y determinar si una oferta cumple o no con lo requerido, bajo la metodología **Cumple/No cumple.**

| Oferta técnica "Sobre A" | Metodología |
|---|---|
| Documentación legal | Cumple/No cumple |
| Documentación financiera | Cumple/No cumple |
| Documentación técnica | Cumple/No cumple |

**De no cumplirse con uno cualquiera de los requerimientos, el oferente/proponente quedará descalificado y en consecuencia su oferta será desestimada**, lo cual será documentado y motivado en el correspondiente informe de evaluación técnica emitido por los peritos evaluadores designados. La institución agotará el proceso de debida diligencia conjuntamente con las fases de evaluación.

#### 12.3.1 Metodología y criterios de evaluación para la documentación legal

La **documentación legal** debe permitir validar la elegibilidad del oferente/proponente, es decir, que las personas física o jurídica está legalmente autorizado y habilitado para realizar las actividades comerciales solicitadas en el país, y su vez, para presentar ofertas. Esta documentación solo podrá ser evaluada bajo la metodología **CUMPLE / NO CUMPLE**. Tendrá carácter subsanable conforme a lo establecido en la sección **11.1.1** sobre **"a) Documentación legal"** siempre y cuando cumpla con el requisito al momento de presentación de la oferta. El esquema de evaluación será el siguiente:

| No. | Documentos a evaluar | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|
| | Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034). En este formulario se deben enunciar los siguientes datos, entre otros: Letra a: Pliegos y adendas o enmiendas recibidas y aceptadas. | |

[2] [2] De conformidad con el artículo 116, inciso 3 del Reglamento núm. 52-26 "Ningún criterio puede ser incorporado o modificado durante el proceso de evaluación".

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Letra b: Enumeración de los bienes, en los cuales participa el oferente, indicando marca y cantidades ofertadas. (sin monto de la Oferta.) | |
| **2** | Certificación vigente de estar al día con sus obligaciones fiscales, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Subsanable. | |
| **3** | Certificación vigente de estar al día con el pago de las obligaciones de la Seguridad Social, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). Subsanable. | |
| **4** | Formulario de Información sobre el(la) Oferente (SNCC.F.042). | |
| **5** | Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, debe tener inscrita, conforme a la codificación UNSPSC la actividad comercial sobre el objeto del procedimiento de selección de este pliego. | |
| **6** | Copia del Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente (vigente). | |
| **7** | Copia de los Estatutos sociales vigentes debidamente registrado en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente. | |
| **8** | Copia de la nómina de accionistas y acta de asamblea realizada mediante la cual se designe expresamente el actual gerente o consejo de administración, según aplique, que tiene potestad para firmar contratos a nombre de la empresa participante, debidamente registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente. | |
| **9** | Copia de la cédula del (los) representante o del agente autorizado, para firma de contratos. | |
| **10** | Declaración Simple sobre Beneficiarios Finales y de Debida Diligencia en la que el proveedor participante indica quién o quiénes son los beneficiarios finales de su empresa. En el caso de ser persona física, que es el/la beneficiario/a final. (SUBSANABLE). | |
| **11** | Formulario de debida diligencia de proveedores. | |
| **12** | Poder de representación (Si procede). | |
| **13** | Formulario Compromiso ético de proveedores del estado de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Firmado y sellado. (SUBSANABLE). | |
| **14** | Declaración Jurada (SIMPLE) del solicitante en la que manifieste que: 1) No se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 38 de la ley 47-25; 2) Donde manifieste si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, o de las Instituciones Descentralizadas Autónomas no financieras. | |
| **15** | Certificación de MIPYME, en el caso que corresponda. | |
| **16** | Formulario de entrega de muestra (SNCC.F.056). NOTA: LAS MUESTRAS SERAN RECIBIDAS HASTA EL 19/11/2026 12:00 p.m., LAS MISMAS SERAN EVALUADAS SEGÚN SE ESTABLECE LA SECCION II, NUMERAL 4 DEL PLIEGO DE CONDICIONES. | |

### 12.2.2 Metodología y criterios de evaluación para la documentación financiera

La **documentación financiera** debe permitir validar que el oferente/proponente cuenta con estabilidad financiera para ejecutar satisfactoriamente el eventual contrato. En tal sentido, el Oferente/Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los documentos requeridos en el numeral 11.1.1 literal b sobre "**documentación financiera**" de este pliego, que solo podrá ser evaluada bajo la metodología **CUMPLE/NO CUMPLE.**

| No. | Documentación Financiera | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|
| **1** | Copia de las últimas dos (2) Declaraciones Juradas Anuales del Impuesto Sobre la Renta (IR-1 e IR-2), presentadas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Subsanable. | |

### 12.3.3 Metodología y criterios de evaluación para la documentación técnica

Las ofertas deberán contener la documentación técnica solicitada en numeral 11.1.2 sobre "**documentación técnica**" para demostrar los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas y/o fichas descritas en este pliego (con sus anexos), la cual será evaluada bajo la metodología Cumple/No cumple, de acuerdo con el artículo 113 del Reglamento de aplicación núm. 52-26. En esta, todos los documentos referidos se convierten en habilitantes y obligatorios de la oferta y deberán ser cumplidos totalmente para que los oferentes puedan resultar habilitados para la segunda etapa, es decir, para la apertura y evaluación de las ofertas económicas.

Las muestras serán evaluadas bajo el criterio **CONFORME/NO CONFORME** en cada uno de los aspectos descritos en las especificaciones técnicas, y las condiciones establecidas en el pliego de condiciones específicas.

| No. | Documentación técnica | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|
| **1** | Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas) que contenga el listado de los bienes ofertados, indicando cantidad, unidad de Página 19 de 46 medida (sacos, libras, fardos, etc.), descripción técnica de los mismos y marca. Colocar fotografía del rubro ofertado y de su etiqueta o tabla (legible) que contenga los valores nutricionales del rubro ofertado así como una copia (legible) del Registro Sanitario del rubro ofertado (en caso de que aplique). Las especificaciones técnicas del rubro ofertado deben coincidir con el detalle de especificaciones técnicas establecido en el presente pliego (NO SUBSANABLE) | |
| **2** | Carta de compromiso de disponibilidad de bienes conforme a las especificaciones técnicas para poder cumplir con lo requerido conforme a lo requerido en el cronograma de entrega en el presente proceso, este documento deberá estar firmado y | |

| | | |
|---|---|---|
| | sellado, especificar el número de referencia del proceso y el objeto de la contratación y la disponibilidad de entrega exigida. | |
| **3** | Carta de No objeción Otorgando permiso al personal de **DASAC** a realizar visitas a la infraestructura de la empresa en caso de ser requerido, a fines de constatar disponibilidad de los bienes, revisión de calidad de los bienes ofertados y de las condiciones sanitarias de almacenamiento. | |
| **4** | Una (1) evidencia de domicilio, tal como factura de teléfono, factura de energía eléctrica, contrato de alquiler, título de propiedad, así como cualquier otra; sin desmedro de la presentación de más de una (1) evidencia de domicilio; teniendo que coincidir el domicilio presentado en todos los documentos ofrecidos para evaluación. Colocar fotografía del local comercial usado como domicilio donde se visualice el número de casa y se visualice la edificación completa. | |

### 12.4 Metodología y criterios de evaluación de oferta económica

La evaluación de las ofertas económicas será bajo la metodología **CUMPLE/ NO CUMPLE,** verificando que estas sean menores al valor estimado de cada bien (producto, artículo, ítem), lote, etc., conforme a la unidad de medida/ cantidad/ volumen solicitado. Esto sería el presupuesto referencial de cada artículo del procedimiento, lo cual dependerá de la configuración realizada por la institución a través del SECP.

| No. | Documentación oferta económica | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|
| **1** | **Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033),** presentado en Un (1) original debidamente marcado como "ORIGINAL" en la primera página de la Oferta, junto con dos (02) fotocopias simples de la misma. El original deberá estar firmado en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía. Las copias deben ser fiel al original y solo deben estar firmadas y selladas en la primera página. | |
| **2** | **Garantía de la Seriedad de la Oferta,** con los requisitos y condiciones establecidos en el numeral 11.2 literal d correspondiente al título de "garantía de seriedad de la oferta" del presente pliego de condiciones. **[subsanable**]. | |
| **3** | **Declaración jurada o certificación de "oferta libre de colusión"**, en la que el oferente certifique que la oferta presentada es autentica, se ha realizado de buena fe y con la intención de aceptar la adjudicación del contrato con la entidad contratante, dicha oferta se encuentra exenta de | |

| | | |
|---|---|---|
| | cualquier tipo de conducta o practica colusoria. (artículo 108 Ley 47-25). **(Subsanable).** | |

**12.5 Criterio de adjudicación**

El Comité de Compras Públicas evaluará las ofertas en estricto apego a los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley núm. 47-25 sobre Contrataciones Públicas, particularmente los de transparencia, objetividad, economía, eficiencia, igualdad de trato, libre competencia, razonabilidad y debido proceso administrativo.

Las ofertas serán evaluadas conforme a lo dispuesto en los artículos 118 y 121 de la referida ley, bajo el criterio de adjudicación al menor precio, mediante la metodología de cumplimiento (cumple/no cumple), de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones.

La adjudicación se realizará por ítem, pudiendo efectuarse de manera total o parcial a favor de uno o varios oferentes, conforme a la evaluación técnica y económica, y siempre que exista disponibilidad de apropiación presupuestaria debidamente certificada.

En consecuencia, los oferentes podrán presentar propuestas para uno o varios ítems, sin que exista obligación de ofertar la totalidad de los mismos. Cada ítem será evaluado de forma independiente, a fin de que la adjudicación recaiga sobre la oferta que cumpla con los requisitos exigidos y represente el menor precio conforme a los criterios establecidos en el presente Pliego de Condiciones.

La adjudicación se realizará conforme al orden de prelación determinado por el menor precio entre las ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos técnicos y administrativos.

La Adjudicación se hará por ítem(s) de manera total o parcial y será decidida a favor del Oferente/Proponente(s) cuya propuesta(s) cumpla(n) con todos los requisitos técnicos y que ofrezca el **[menor precio],** pudiendo llevarse a cabo actuaciones administrativas en caso de que los precios ofertados arrojen dudas sobre el eventual cumplimiento de la adjudicación y contratación.

SECCIÓN II: RECEPCIÓN, APERTURA, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

**1.Recepción de ofertas técnicas "Sobre A" y ofertas económicas "Sobre B"**

De conformidad con el artículo 113 de la Ley 47-25 y el artículo 107 del Reglamento 52-26 este procedimiento de Licitación Pública Abreviada para **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE KITS DE HABICHUELAS CON DULCE DESTINADOS A LAS JORNADAS DE ACCIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DURANTE LA SEMANA SANTA 2027** con el número de Referencia **DASAC-CCC-LPA-2026-0011,** la recepción, apertura y evaluación de las ofertas se llevará a cabo en dos etapas:

**Primera etapa.** Para la presentación y recepción de las ofertas técnicas y las ofertas económicas y la apertura y evaluación de las ofertas técnicas y;

**Segunda etapa.** La apertura y evaluación de las ofertas económicas.

Las ofertas podrán ser recibidas desde el día de publicada la convocatoria en el SECP hasta la fecha indicada en el cronograma de actividades del presente pliego condiciones

Cuando se trate de ofertas electrónicas recibidas por el SECP, el sistema de forma automática se registra la fecha y hora de la recepción de las ofertas, manteniéndolas encriptadas, sin posibilidad de que se conozca su contenido hasta que la institución contratante realice la apertura, en la fecha y hora fijadas en el cronograma de actividades previsto en el presente pliego de condiciones.

Cuando se trate de ofertas en formato o soporte papel, la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC) será responsable de recibirlas, custodiarlas y de elaborar y llevar registro de oferentes con nombre, fecha y hora. Cada oferente tendrá derecho a recibir un conduce de recepción de oferta entregada.

Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los sobres de los(as) oferentes/proponentes, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie en la fecha y/o en la hora señalada en el pliego de condiciones.

**2. Apertura de ofertas técnicas "Sobre A"**

La apertura de las ofertas técnicas recibidas ya sea en formato papel o electrónico se realizará en acto público en presencia del CCC y del(la) Notario Público actuante y de los(las) oferentes que deseen participar para quienes la asistencia será voluntaria y nunca obligatoria, en la fecha, lugar y hora establecidos en el cronograma de actividades y a través de **[la red social Instagram @DASACRD].**

Concluido el acto de apertura, el(la) Notario Público actuante dará por cerrado el mismo, indicando la hora de cierre. Las actas notariales deberán ser publicadas en el SECP a los fines de que estén disponibles para consulta de todos los interesados.

**3. Evaluación de ofertas técnicas "Sobre A", aclaraciones y subsanación**

Los peritos designados para la evaluación procederán a la validación y verificación de los documentos de la oferta técnica o "Sobre A" evaluando conforme a la metodología y criterios establecidos en el numeral 12.1.3 Metodología y criterios de evaluación de la oferta técnica.

Ante duda sobre la información presentada, los(as) peritos podrán solicitar hasta antes de emitir el informe definitivo, mediante acto administrativo emitido por el CCC o la DAF, según corresponda y notificado por la UOCC al(la) oferente, las aclaraciones en los términos del artículo 106 del Reglamento núm. 52-26 que considere necesarias y comprobar la veracidad de la información recibida.

Los(as) peritos emitirán un ***informe preliminar de evaluación técnica*** en el cual se indicará si las ofertas cumplen con los criterios establecidos en este pliego o si existen desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o de tipo subsanables de conformidad con la normativa.

En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o tipo subsanables, los(as) peritos procederán de conformidad con lo establecido en el 118 de la Ley núm. 47-25, y artículos 106, 119 y 135 del Reglamento núm. 52-26 para solicitar, mediante acto

administrativo emitido por el CCC o la DAF, según corresponda y notificado por la UOCC al (la) oferente, las subsanaciones en el plazo previsto en el cronograma de actividades.

Este informe también será publicado en el SECP y notificado a todos(as) los(as) oferentes participantes y contendrá los elementos a subsanar y el resultado de la ponderación preliminar.

Concluido el plazo para las subsanaciones, los(as) peritos emitirán un ***informe definitivo de evaluación técnica*** **[conforme al documento estándar SNCCP]** que describirá de manera pormenorizada la evaluación realizada a todas las ofertas recibidas, su ponderación, nivel de cumplimiento, si agotó fase de subsanación y la recomendación, con base en los criterios establecidos, de los(as) oferentes que deben ser habilitados para la evaluación de sus ofertas económicas. El CCC o la DAF (según corresponda) aprobará si procede el informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas, mediante un acto administrativo debidamente motivado. El acta indicará los oferentes habilitados y no habilitados para la apertura y evaluación de sus ofertas económicas.

A los(as) oferentes cuyas ofertas técnicas no hayan superado los mínimos establecidos en el pliego de condiciones, les serán devueltas sus ofertas económicas sin abrir si fueron recibidas en soporte papel, y si fueron recibidas a través de SECP permanecerán sin abrir encriptadas y sin ser ponderadas.

Todos los informes de evaluación y el acto de aprobación del CCC o la DAF (según corresponda) así como las notificaciones de subsanación y las subsanaciones realizadas en plazo, se harán constar en el SECP aun hayan sido recibidas en formato papel o físico.

### 4. Evaluación de muestras

Durante la fase de evaluación técnica, se procederá a la valoración de las muestras cuando hayan sido solicitadas previamente en el pliego de condiciones, de acuerdo con las especificaciones requeridas en las Fichas Técnicas y a la ponderación de la documentación solicitada al efecto, bajo la modalidad **"CONFORME / NO CONFORME".**

Los oferentes deberán entregar muestras de todos los ítems en los cuales quieran participar.

Las muestras entregadas por el Oferente deben ser iguales en tamaño, marca y presentación a las que pretende suministrar en caso de resultar adjudicatario y estas deben ajustarse a las especificaciones requeridas para cada producto. **NO SERÁ ACEPTADA** entrega de productos diferentes a los que el oferente entregue como muestra debido a que estas sirven de referencia para la adjudicación.

**Las Muestras Deben Entregarse** En La Sede De La **Dirección De Asistencia Social Y Alimentación Comunitaria (DASAC)**, Ubicado En La Av. España Núm. 2, Villa Duarte, En El Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.

Para que una muestra pueda ser considerada CONFORME, deberá cumplir con todas y cada una de las características contenidas en las referidas Fichas Técnicas. Es decir que, el no cumplimiento

en una de las especificaciones implica la descalificación de la muestra y por tanto de la oferta técnica para el ítem correspondiente y la declaración de No conforme del bien ofertado.

Los(as) peritos levantarán un informe donde se indicará el cumplimiento o no de las Especificaciones Técnicas de cada uno de los bienes ofertados, bajo el criterio indicado. En el caso de no cumplimiento, dicho informe indicará las razones de forma individualizada.

Una vez concluida la evaluación de las muestras, aquellas que hayan sido evaluadas y no cumplan con los requerimientos indicados, serán devueltas a sus respectivos(as) oferentes.
Los(as) peritos emitirán su informe al CCC los resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas "Sobre A" y las muestras evaluadas, a los fines de la recomendación final sobre los(as) oferentes que deberán ser habilitados para la evaluación de sus ofertas económicas "Sobre B".

Las muestras que hayan sido evaluadas y cumplido con los requerimientos, serán custodiadas hasta la adjudicación para ser contrastada con el bien entregado en el marco de la ejecución del contrato y luego de la recepción conforme y definitiva de todas las entregas programadas. Con la entrega del bien que finalmente realice el(la) adjudicataria (o). Una vez adjudicado el contrato, la UOCC notificará a los(as) oferentes que no resultaron adjudicados para que procedan a retirar sus muestras en la fecha y hora indicadas. La institución no conservará muestras cuyas ofertas no hayan sido adjudicadas.

## 5. Debida diligencia

**La [DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)],** para reducir la exposición de este procedimiento de contratación a riesgos legales, operativos, financieros, tecnológicos, antrópicos, económicos, de corrupción, de integridad, reputacionales, de lavado de activos, de conflictos de interés, de colusión, entre otros, durante la fase de evaluación técnica se llevará a cabo la debida diligencia a los oferentes participantes como medida de mitigación para los diversos riesgos asociados con el procedimiento, garantizando la integridad, transparencia y legalidad de este.

En ese sentido, **[DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)],** se reserva la facultad de realizar el proceso de debida diligencia dentro del marco de la presente contratación a fin de:

1) Comprobar y verificar la identidad del proveedor sobre la base de documentos, datos o informaciones obtenidas de fuentes fiables e independientes;
2) Identificar al Beneficiario Final de la empresa proveedora;
3) La existencia o no de procesos judiciales actuales o pasados vinculados a delitos contra la administración pública, lavado de activos y otros;
4) Constatar errores o escrituras similares en los documentos presentados por diferentes empresas en el procedimiento de contratación;
5) Identificar coincidencias en algunos de los datos suministrados por distintos proveedores tales como: domicilio accionistas, teléfonos, entre otros:
6) Validar los permisos, licencias o autorizaciones de entidades competentes como Dirección General de Impuestos Internos o las Cámaras de Comercio y Producción, que administran el Registro Mercantil, entre otros;

7) Prevenir vulneraciones al régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, establecido en el artículo 38 de la Ley Núm. 47-25 de Contrataciones Publicas;
8) Determinar posibles vinculaciones entre oferentes y funcionarios públicos de la organización para gestionar posibles conflictos de interés;
9) Identificar propuestas idénticas en el procedimiento de contratación;
10) Detectar si una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es accionista o socia de una persona jurídica, la cual, a su vez se encuentra participando en el procedimiento.
11) Determinar la presencia de empresas recién constituidas en un procedimiento de contratación, que no presentan la capacidad financiera para ser adjudicadas, a la vez que se asocian a un mismo proponente.

Si durante la realización de la debida diligencia, se determina que el oferente está sujeto a inhabilidades, ha proporcionado información falsa, o ha manipulado o falsificado documentos, así como participado en prácticas de colusión, coerción u obstrucción, la entidad contratante deberá comunicar al oferente por escrito la existencia de tales indicios. Además, le otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que el oferente presente, también por escrito, sus argumentos y evidencias que demuestren que no existe lo alegado.

Si el oferente no presenta sus argumentos dentro del plazo estipulado, no se refiere a lo solicitado o no logra demostrar la inexactitud de los indicios identificados, quedará descalificado. En consecuencia, su oferta será desestimada, lo cual será documentado y motivado en el correspondiente informe de evaluación técnica, sin perjuicio de las demás acciones civiles, administrativas y penales que pudieran corresponder.

### 6. Apertura y evaluación de las ofertas económicas "Sobre B"

Posterior a la evaluación técnica y al conocer los oferentes habilitados para el examen de la propuesta económica se convocará nueva vez en la fecha establecida en el cronograma de actividades del presente pliego de condiciones, a un acto público con el CCC y oferentes habilitados y el(la) Notario Público para abrir las ofertas económicas recibidas en formato o soporte papel y para desencriptar las ofertas enviadas electrónicamente vía la plataforma SECP.

Se entregará a los(as) peritos las ofertas económicas para que las evalúen y recomienden la adjudicación conforme a la metodología y criterios establecidos en el numeral 12.2 de este pliego junto a la garantía de seriedad de la oferta.

En la fase de evaluación de las ofertas económicas los peritos también podrán solicitar aclaraciones en los términos del artículo 106 del Reglamento núm. 52-26 vinculadas a éstas, siempre que se realicen en el plazo establecido en el cronograma de actividades de este pliego.

Del mismo modo, los peritos podrán aplicar correcciones de errores aritméticos, en los términos y condiciones del artículo 122 del Reglamento núm. 52-26. Dichas correcciones luego de realizadas deberán ser expresamente aceptadas por lo oferentes en los plazos establecidos en el cronograma de actividades del presente pliego de condiciones. Si el oferente no acepta las correcciones su oferta será rechazada lo cual será documentado y motivado en el correspondiente informe de evaluación emitida por los peritos evaluadores designados.

Los resultados de la evaluación se presentarán mediante ***informe de evaluación de ofertas económicas*** **[conforme al documento estándar SNCCP]** informe pericial debidamente motivado y con los detalles de la evaluación de cada oferta de forma individualizada, en el que se incluirá un reporte de lugares ocupados que indiquen el orden de preferencia, para fines de adjudicación y suplencia, ante un eventual incumplimiento del(la) adjudicatario(a), o en su defecto, se recomiende la declaratoria de desierto o cancelación del procedimiento.

### 7. Subsanación de la garantía de seriedad de la oferta

La garantía de seriedad de la oferta podrá ser subsanada en estos casos dos casos:

1) Cuando contiene errores materiales o en la moneda solicitada y;
2) Cuando resulte en un monto insuficiente, producto de una corrección aritmética realizada a la oferta económica.

Verificada una de estas situaciones, los(as) peritos deberán solicitar antes de emitir el *informe de evaluación de ofertas económicas*, mediante acto administrativo emitido por el CCC, y notificado por la UOCC, que el (la) oferente subsane la garantía de seriedad de la oferta, quien deberá presentarla en el plazo señalado en el cronograma de actividades del pliego de condiciones, en caso contrario, su oferta será desestimada, lo cual será documentado y motivado en el correspondiente informe.

### 8. Confidencialidad de la evaluación

La información relativa al contenido de las ofertas, las subsanaciones, solicitudes de aclaraciones y las evaluaciones realizadas por los peritos no serán reveladas a los oferentes ni a otra persona que no participe oficialmente en el procedimiento, hasta tanto el CCP haya aprobado los informes de evaluación de ofertas emitidos, los cuales deberán ser publicados en el SECP, de conformidad con el artículo 126 de la Ley 47-25.

### 9. Desempate de ofertas

En caso de empate entre dos o más ofertas que hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones, se aplicarán los criterios de desempate previstos en el artículo 117 del Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 47-25, aprobado mediante el Decreto núm. 52-26, En el siguiente orden:

1. Preferencia a la oferta que haya incluido la contratación de personas con discapacidad.
2. Preferencia a la oferta que presente un plan empresarial de responsabilidad para la protección del medioambiente en su cadena de producción.
3. Preferencia de oferta en la cual se proponga el compromiso de subcontratar a una empresa clasificada como MIPYME, MIPYME mujer, MIPYME industrial u otros sectores priorizados.

Cuando no resulte aplicable ninguno de los criterios de preferencia establecidos en dicho artículo, se procederá a una selección al azar, mediante sorteo público, en presencia de los oferentes empatados y de un Notario Público, quien certificará el acto correspondiente.

## 10. Adjudicación

El CCC, luego del proceso de verificación y validación del informe de evaluación y recomendación de adjudicación emitido por los(as) peritos y, tras verificar que la evaluación se haya realizado con base en los criterios y condiciones establecidos en el pliego de condiciones, aprueban el informe y emiten el acto contentivo de la adjudicación. Tanto el informe de los peritos como el acta del CCC, deberá publicarse inmediatamente en el SECP.

La UOCC deberá notificar el acto de adjudicación y sus anexos, si tuviese, incluido el informe de evaluación de los peritos a todos(as) los(as) oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades de este pliego.

En el evento de que el adjudicatario se negase de forma injustificada a presentar la garantía de fiel cumplimiento y a suscribir el contrato, el CCC, ejecutará la garantía de seriedad de la oferta siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 166 de la ley 47-25.

## 11. Garantías del fiel cumplimiento de contrato

Para poder suscribir el contrato el(la) o los(las) adjudicatarios(as) deberán constituir previamente una garantía de fiel cumplimiento de contrato en favor de [DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)]para asegurar que cumplirá con las condiciones y cláusulas establecidas en el pliego de condiciones y en el contrato y que el servicio sea entregados de acuerdo con las condiciones y requisitos previstos en pliego de condiciones, las especificaciones técnicas, la oferta adjudicada y el propio contrato.

La garantía deberá ser presentada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación del Acto de Adjudicación, por un valor equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto total adjudicado, y deberá mantener vigencia como mínimo de un año, contados a partir de la constitución de esta y hasta el fiel cumplimiento y liquidación del contrato siendo reembolsada una vez cumplidas las obligaciones contractuales. En el caso de adjudicatarios clasificados como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas (MIPYMES), el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento será del uno por ciento (1%) del total adjudicado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 207 del Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 47-25, emitido mediante el Decreto núm. 52-26.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato deberá constituirse mediante una Póliza de Fianza emitida por una entidad debidamente autorizada para operar en la República Dominicana. Dicha garantía deberá mantenerse vigente hasta la liquidación definitiva del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 208 del Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, aprobado mediante el Decreto núm. 52-26.

La vigencia de la garantía será de mínimo **[1 año y 3 dias]**, contados a partir de la constitución de esta y hasta el fiel cumplimiento y liquidación del contrato. Desde el 18/12/2026 hasta el 21/12/2027.

Si el(la) o los(las) adjudicatarios(as) no presenta la garantía de fiel cumplimiento de contrato en el plazo señalado, se considerará una renuncia a la adjudicación que dará paso a que la institución contratante ejecute su garantía de seriedad de la oferta y proceda a realizar una adjudicación posterior al oferente que haya quedado en segundo lugar, conforme al reporte de lugares ocupados.

La garantía de fiel cumplimiento será devuelta luego de la recepción conforme de los bienes contratados.

**12. Adjudicaciones posteriores**

En caso de incumplimiento del(la) oferente adjudicatario, de no presentar la garantía de fiel cumplimento o de rechazar suscribir el contrato, se procederá a solicitar, mediante ***"Carta de Solicitud de Disponibilidad"***, al oferente en segundo lugar, de conformidad con el reporte de lugares ocupados, que certifique si está en capacidad de suministrar los bienes ofertados. Dicho Oferente/Proponente contará con un plazo de **[24 horas]** para responder la referida solicitud. En caso de respuesta afirmativa, el(la) Oferente/Proponente deberá presentar la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, como se requiere en el numeral **[11]** para suscribir el contrato.

En caso de que el oferente en segundo lugar no acepte ejecutar el contrato, así como sucesivamente ninguno de los demás oferentes del reporte de lugares, el CCC, declarará el procedimiento desierto mediante acto administrativo debidamente motivado e iniciará la convocatoria a un nuevo procedimiento de selección.

## SECCIÓN III: DISPOSCIONES GENERALES PARA EL CONTRATO

**1.Plazo para la suscripción del contrato**

El contrato entre **el [DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)]** y el(la) adjudicatario(a) deberá ser suscrito en la fecha que establece el cronograma de actividades del presente pliego de condiciones, el cual no deberá ser mayor a diez (10) días hábiles, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, de conformidad artículo 134 de la ley 47-25 de Compras y contrataciones.

**2. Validez y perfeccionamiento del contrato**

El contrato será válido cuando para su suscripción se haya cumplido con ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo de adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato hayan sido satisfechas.

El contrato se considerará perfeccionado una vez se publique por el SECP y en el portal institucional **[DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)],** en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles luego de su suscripción y, además, en

el caso de las instituciones sujetas a la Ley núm. 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno, se haya registrado en la Contraloría General de la República.

3. **Gastos legales del contrato:**

En este procedimiento de contratación los gastos de la legalización de firmas del contrato resultante por parte del notario serán asumidos por [EL PROVEEDOR].

El contrato será instrumentado ante Notario Público legalmente facultado para tales fines, seleccionado por [DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)], conforme al banco de oficiales públicos disponible en la institución, en coordinación con el Colegio Dominicano de Notarios de la República Dominicana. La notarización del contrato se regirá estrictamente por las disposiciones de la Ley núm. 140-15 del Notariado y por las normas que instruye el Colegio Dominicano de Notarios, en particular lo establecido en su artículo 66, relativo al tarifario oficial de honorarios notariales. En tal virtud, será responsabilidad y obligación exclusiva de los oferentes que resulten adjudicados asumir los gastos de legalización derivados de la formalización del contrato, en cumplimiento de la normativa aplicable. Los oferentes deberán prever e incluir dicho monto en la oferta económica presentada, conforme a lo dispuesto en la Circular núm. DGCP-44-PNP-2024-0015 emitida por la Dirección General de Contrataciones Pública.

4. **Vigencia del contrato**

La vigencia del Contrato será de **[1 año]**, a partir de la fecha de la suscripción de este y hasta su fiel cumplimiento y liquidación, de conformidad con el Cronograma de entregas, el cual formará parte integral y vinculante del mismo. Desde el 21/12/2026 hasta el 21/12/2027.

5. **Supervisor o responsable del contrato**

La **[DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)]** ha designado como supervisor o responsable del contrato a: **Sra. Oneida Berenice de León, Encargada División de Almacen de Alimentos**.

6. **Entrega a requerimiento**

El **DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)** solicitará que el objeto de la contratación se cumpla **a requerimiento**, de conformidad a lo que establece el cronograma de entrega de cantidades adjudicadas, indicado en el presente pliego de condiciones. Por tanto, los bienes no se requerirán en su totalidad de forma inmediata, sino en base a lo indicado, cuyo fraccionamiento no afectará ni variará el monto de contrato adjudicado.

El adjudicatario deberá realizar la entrega de los bienes conforme al cronograma de entrega establecido, en un período de seis (6) meses, comprendido entre diciembre de 2026 y mayo de 2027, en los almacenes de la "Sede Principal", ubicada en la Av. España No. 2, en la sede de los Mina, ubicado en la Av. San Vicente de Paúl Núm. 419, esq. Presidente Estrella Ureña, y de la "Villa Olímpica", ubicada en la Av. Las Américas esq. 25 de Febrero Núm. 09, Villa Duarte, en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. Las entregas se efectuarán de manera

parcial y programada, según los requerimientos de la institución y el cronograma que forme parte integral del contrato.

### 7. Anticipo y Garantía de buen uso de anticipo

El anticipo que le será otorgado al(la) adjudicatario(a) en caso de estar certificado MIPYME, como parte de las condiciones de pago, previstas en el numeral [11 de este pliego de condiciones], que asciende a [30% de anticipo], se hará en un plazo no mayor de [30 días hábiles] a partir de la firma del Contrato y contra presentación de una garantía de buen uso de anticipo de tipo [Póliza de Seguro] que cubra la totalidad del Avance Inicial.

La garantía de buen uso de anticipo será devuelta cuando el(la) contratista demuestre que cumplió con todas las obligaciones del contrato. El monto máximo que será devuelto debe ser igual al monto dado como anticipo.

### 7. Suspensión del contrato

**La [DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)]** podrá ordenar la suspensión temporal del contrato mediante acto administrativo motivado suscrito por la máxima autoridad y notificado al(la) contratista, por las causas que establece el artículo 153 de la ley 47-25.

La DGCP, también podrá ordenar la suspensión del contrato como resultado de una medida cautelar impuesta en el marco del conocimiento de un recurso, investigación o inhabilitación.

### 8. Modificación de los contratos

Toda modificación del contrato sea unilateral o prevista en el pliego de condiciones, se formalizará a través de una enmienda con el contenido previsto en el Artículo 149 de la ley nim. 47-25 y previo a realizarse cualquier prestación sustentada en la modificación deberá ser publicada en el SECP.

### 9. Equilibrio económico y financiero del contrato

La **DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)** adoptará todas las medidas necesarias para mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras del contrato durante su ejecución. En el evento de que estas condiciones no se mantengan, puede dar paso a una ruptura del equilibrio económico y financiero del contrato, que afecte al contratista o a la institución, siempre que se origine por razones no imputables a la parte que reclama la afectación y que no tenía la obligación de soportar.

### 10. Condiciones de pago y retenciones

**(MIPYMES)**

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley núm. 47-25 sobre Contrataciones Públicas, cuando el adjudicatario tenga la condición de Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MIPYME), la Entidad Contratante otorgará un anticipo equivalente al treinta por ciento (30 %) del monto total del contrato. Dicho pago se efectuará dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles contados a partir de la suscripción del contrato y de la presentación de una Póliza de Fianza o garantía equivalente, emitida por una entidad debidamente autorizada para operar en la República Dominicana, que cubra la totalidad del monto anticipado.

El setenta por ciento (70 %) restante será pagado contra la recepción conforme de los bienes objeto de la contratación. Estos pagos se harán en un período no mayor a treinta [30 días] hábiles contando a partir de que el proveedor presente facturas parciales o finales, según corresponda, acompañadas de los conduces, actas de recepción o cualquier otra documentación que evidencie la entrega efectiva de los bienes y su recepción satisfactoria por parte de la Dirección de Asistencia Social de la y Alimentación Comunitaria (DASAC).

Las facturas deberán ser remitidas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega de los bienes. Una vez recibida la factura y completada la documentación de soporte requerida, la Entidad Contratante procederá a realizar el pago correspondiente dentro de un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y la recepción conforme de los bienes suministrados, de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley núm. 47-25 sobre Contrataciones Públicas.

En caso de que existan errores, inconsistencias, omisiones documentales o cualquier situación atribuible al proveedor que impida la tramitación regular del pago, el plazo establecido quedará suspendido hasta tanto sean subsanadas las observaciones notificadas por la Entidad Contratante.

En ninguna circunstancia podrá efectuarse el pago total del contrato sin que el objeto contractual haya sido ejecutado y recibido conforme por la Entidad Contratante. El monto a pagar será el correspondiente al precio adjudicado y consignado en el contrato.

Todos los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a favor de la cuenta previamente registrada por el adjudicatario. El proveedor será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones tributarias que resulten aplicables, por lo que la Entidad Contratante podrá realizar las retenciones fiscales establecidas por la normativa vigente. Los impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes que correspondan serán de exclusiva responsabilidad del proveedor.

La factura deberá cumplir con las siguientes especificaciones en su emisión:

1. Número de Comprobante Fiscal Gubernamental.
2. Estar expedida a nombre de DASAC.
3. Contener todas las descripciones incluidas en el Conduce de entrega, el cual la sustenta.
4. Los precios incluidos en la misma deberán estar en pesos dominicanos (RD$) e incluir transparentado el ITBIS.
5. Hacer referencia al Número de Contrato, Orden Compra u Contrato Ordinario, según corresponda; así como también el número de Referencia del Proceso.

6. Firmada y Sellada por el emisor de la misma.

**(EMPRESAS NO CERTIFICADAS COMO MIPYMES)**

El precio de la contratación será el precio de la Oferta. A partir de la recepción de los bienes contratados los pagos serán realizados mediante transferencias a favor del o los adjudicatarios. El Proveedor no estará exento de ningún pago de impuestos y por tanto será el único responsable por el pago de los gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

El proveedor podrá presentar factura total o parcial, según corresponda, acompañada del listado de conduce de entrega de bienes, recibidos conforme por DASAC a fines de someter y realizar el trámite de pago. Esta factura deberá ser remitida a DASAC dentro de los 5 días siguientes a la entrega de los bienes, según se trate.

El adjudicatario deberá remitir, globalizando en una sola factura la entrega de los suministros realizados en ese periodo de tiempo, acompañada del listado de conduce de entrega de bienes, recibidos conforme por DASAC a fines de someter y realizar el trámite de pago. Esta factura podrá ser remitida a DASAC dentro de los 5 días siguientes a la entrega de los bienes, según se trate.

Entidad Contratante procederá a realizar el pago correspondiente dentro de un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y la recepción conforme de los bienes suministrados, de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley núm. 47-25 sobre Contrataciones Públicas.

La factura deberá cumplir con las siguientes especificaciones en su emisión:

- Número de Comprobante Fiscal Gubernamental.
- Estar expedida a nombre de DASAC.
- Contener todas las descripciones incluidas en el Conduce de entrega, el cual la sustenta.
- Los precios incluidos en la misma deberán estar en pesos dominicanos (RD$) e incluir transparentado el ITBIS.
- Hacer referencia al Número de Contrato, Orden Compra u Contrato Ordinario, según corresponda; así como también el número de Referencia del Proceso.
- Firmada y Sellada por el emisor de la misma.

## 11. Subcontratación

El(la) contratista podrá subcontratar la ejecución de hasta el 45% del monto de las tareas comprendidas en este pliego de condiciones, con la previa y expresa autorización de la institución contratante de acuerdo con el artículo 152 de la Ley núm. 47-25 y sus modificaciones.

El porcentaje de subcontratación permitido podrá alcanzar hasta el cincuenta por ciento (50%), de manera especial, cuando las empresas subcontratadas sean Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). Artículo 176, de la ley 47-25.

El(la) oferente, al momento de presentar su oferta, debe indicar el detalle de la adquisición de los bienes que subcontrataría y las personas físicas o empresas que suministrarán cada uno de ellos, quienes no podrán estar en el régimen de inhabilidades previsto en el artículo 38 de la Ley 47-25 y sus modificaciones; en el entendido, que el(la) contratista será solidariamente responsable de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de los(as) subcontratistas, de sus empleados(as) o trabajadores(as).

## 12. Recepción de los bienes

Concluida la entrega de los bienes, el personal designado por la institución como responsable del contrato procederá a completar un acta de recepción provisional donde determine, a partir de las especificaciones técnicas, si los bienes adquiridos cumplieron o no con lo pactado.

Si el suministro de bienes fue acorde con las especificaciones técnicas, la institución deberá formalizarla mediante la recepción conforme en un plazo **[de 10 días**[3]**]** días hábiles, a partir del día siguiente de notificada entrega de los bienes. El proveedor tiene derecho de intimar a la institución contratante la emisión de la recepción conforme, sino lo realiza en el referido plazo.

De existir cualquier anomalía con la entrega o posibles desperfectos o diferencias en los bienes ofertados y los recibidos por la entidad contratante, y se tenga tiempo suficiente para que el proveedor corrija las faltas antes de que se cumpla el período en que se necesita, la institución deberá notificar en un plazo de cinco (5) días hábiles[4], al proveedor para que subsane los defectos y proceda, en un plazo[5] no superior a **[de 5 días]** hábiles, a la corrección de los errores detectados.

En los casos donde el proveedor no haya cumplido con la corrección en los bienes o en la entrega de los mismos, antes del período en que la institución lo requería, esta deberá notificar en un plazo de cinco (5) días hábiles, el acta de no conformidad con la recepción de los bienes y, conforme con el debido proceso, puede iniciar las medidas administrativas correspondientes por la falta del proveedor.

## 13. Finalización del contrato

El contrato finalizará por una de las siguientes condiciones que acontezca en el tiempo: **a)** Cumplimiento del objeto; **b)** por mutuo acuerdo entre las partes previsto en el artículo 155 de la ley 47-25 o; **c)** por las causas de resolución previstas en los artículos 156 y 157 de la ley 47-25**.**

## 14. Incumplimiento de contrato y sus consecuencias.

Se considerará incumplimiento del contrato las siguientes situaciones, sin perjuicio de aquellas contempladas en la normativa:

[3] Plazo fijado por el artículo 184 del Reglamento núm. 52-26 es de 10 días hábiles salvo que en el pliego de condiciones o en el contrato se establezca uno distinto.

a) La mora del proveedor en la entrega de los bienes por causas imputables a éste por más de **[de 5 días];**
b) El incumplimiento de la calidad de los bienes exigidas en las especificaciones técnicas, prevista en el presente pliego de condiciones;
c) El suministro, prestación o entregas incompletas de las solicitadas y/o adjudicadas.
d) La violación de las certificaciones de existencia y de entrega inmediata presentadas en ocasión del procedimiento de compras.

El incumplimiento del contrato por parte del(la) proveedor podrá suponer una causa de resolución del mismo de conformidad con el artículo 190 del Reglamento de Aplicación, y además el(la) contratista ser pasible de las siguientes sanciones previstas en el artículo 31 de la Ley núm. 47-25, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que correspondan.

### 15. Penalidades por retraso

**Las penalidades serán aplicadas en caso de incumplimiento del contrato, conforme al artículo 227 y 228 de la Ley 47-25 y;**

1) Advertencia escrita.
2) Ejecución de las garantías.
3) Penalidades establecidas en el contrato.
4) Rescisión unilateral sin responsabilidad para la entidad contratante.

### 16. Causas de inhabilitación del Registro de Proveedores del Estado.

La institución contratante podrá solicitar a la Dirección General de Contrataciones Públicas el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, contra el(la) oferente o contratista que ha cometido alguna de las infracciones regladas en los artículos 227 y 228 de la Ley 47- 25.

El procedimiento administrativo sancionador por las infracciones administrativas referidas en los numerales 7) al 10) del indicado artículo, podrá ser iniciado de oficio por la DGCP, si
en el cumplimiento de su función de verificar que se cumplan con las normas del SNCPP, identifica indicios de que han sido cometidas.

## SECCIÓN IV: GENERALIDADES

### 17. Siglas y acrónimos

| | |
|---|---|
| CAP | Certificado de Apropiación Presupuestaria |
| CCC | Comité de Compras y Contrataciones |
| DAF | Dirección Administrativa Financiera |
| CCPC | Certificado de disponibilidad de cuota para comprometer |
| DGCP | Dirección General de Contrataciones Pública |
| CP | Comparación de Precios |
| MAE | Máxima Autoridad Ejecutiva |

| | |
|---|---|
| PACC | Plan Anual de Compras y Contrataciones |
| SECP | Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas. |
| SIGEF | Sistema de Información de la Gestión Financiera |
| SNCP | Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas |
| UOCC | Unidad Operativa de Compras y Contrataciones |

## 18. Definiciones

**1) Bienes[6]:** Los objetos de cualquier índole, incluyendo las materias primas, los productos, los equipos otros objetos en estado sólido, liquido o gaseoso, así como los servicios accesorios al suministro de esos bienes, siempre que el valor de los servicios no exceda del de los propios bienes.

**2) Bienes Comunes y estandarizados[7]:** Son aquellos que pueden ser objetivamente definidos por el mercado, de forma sencilla y corriente debido a que son regularmente comprados y utilizados por el sector privado, o que tienen especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.

**3) Bienes no comunes ni estandarizados[8]:** Son aquellos bienes que por sus características especificaciones y especiales no ser pueden considerados como comunes y estandarizados.

**4) Gestión de Riesgos[9]**: Es un proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar acontecimientos o situaciones potenciales, con el fin de proporcionar un aseguramiento razonable respecto del alcance de los objetivos de la organización.

**5) Prácticas Colusorias[10]**: Prácticas colusorias: Son las actuaciones a través de las cuales dos o más proveedores conciertan voluntariamente alterar un escenario competitivo en un procedimiento de contratación, obteniendo beneficio de ello.

**6) Ciclo de vida del producto**: Se refiera a todas las fases consecutivas o interrelacionadas que sucedan durante su existencia de un producto, obra o servicio, desde la investigación y desarrollo, diseño, materiales utilizados, fabricación, comercialización, incluido el transporte, utilización y mantenimiento del producto o servicio, hasta que se produzca la eliminación, el desmantelamiento o el final de la vida útil.

**7) Conflictos de Interés:** Es aquella situación en la que el juicio del individuo (concerniente a su interés primario) y la integridad de una acción, tienden a estar indebidamente influidos por un interés secundario, de tipo generalmente económico o personal.

---

[6] Numeral 2, artículo 5 de la Ley 47-25.
[7] Numeral 3, artículo 5 de la Ley 47-25.
[8] Numeral 4, artículo 5 de la Ley 47-25.
[9] Definición extraída de la *Guía de Gestión Integral de Riesgos en los procesos de contratación pública* de la DGCP.
[10] Artículo 5, numeral 33, Ley 47-25.

**8) Debida Diligencia:** Conjunto de procedimientos, políticas y gestiones mediante el cual los sujetos obligados establecen un adecuado conocimiento sobre el Comité de Contrataciones Públicas, personal de las unidades operativas de compras y contrataciones.

**9) Desglose de Precios Unitarios:** La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composición de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el Presupuesto Detallado.

**10) Empresa vinculada:** Empresa subsidiaria, afiliada y/o controlante. Se considera que una empresa es subsidiaria a otra cuando esta última controla a aquella, y es afiliada con respecto a otra u otras, cuando todas se encuentran bajo un control común.

**11) Informe pericial:** Documento elaborado por una persona o grupo de personas en su calidad de peritos que contiene los resultados de sus indagaciones, evaluaciones, sus conclusiones y recomendaciones que servirá de sustento para deliberación y posterior decisión del órgano responsable de un proceso de contratación.

**12) Oferente/proponente habilitado:** Aquel que participa en el proceso de selección y resulta habilitado en la fase de Evaluación Técnica del Proceso.

**13) Riesgo**: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Puede ser positivo, negativo o ambos, y puede abordar, crear o resultar en oportunidades y amenazas.

**14) Servicios**: La prestación de actividades o serie de actividades cuyo objeto implica el desarrollo de prestaciones identificables para satisfacer necesidades de los entes y órganos relacionados con el normal cumplimiento de su función administrativa vinculada al interés general o como solución de problemas y necesidades de la institución contratante.

**15) Especificaciones técnicas:** Son aquellas que describen los bienes y las obras a contratar atendiendo estrictamente a lo requerido por la institución contratante para satisfacer una necesidad, con fundamento en estudios previos realizados, sin incluir características que tiendan a favorecer a una marca o a un tipo de oferente en particular, buscando generar la más amplia competencia posible entre oferentes de diversas marcas y productos que puedan satisfacerla.

## 19. Objetivo y alcance del pliego

El presente pliego establece un conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en el procedimiento, **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE KITS DE HABICHUELAS CON DULCE DESTINADOS A LAS JORNADAS DE ACCIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DURANTE LA SEMANA SANTA 2027,** convocado por **[DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)]** con el número de **Referencia: DASAC-CCC-LPA-2026-0011**, así como el debido proceso que será llevado a cabo para la recepción, evaluación y determinación de la oferta más conveniente para fines de adjudicación y suscripción del contrato.

El pliego de condiciones se encuentra organizado en función de las instrucciones que debe suministrarse a los(as) oferentes para que puedan elaborar sus ofertas, conozcan cómo serán evaluados y las características y condiciones del contrato a suscribir.

### 20. Órgano y personas responsables del procedimiento de selección

Para la contratación **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE KITS DE HABICHUELAS CON DULCE DESTINADOS A LAS JORNADAS DE ACCIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DURANTE LA SEMANA SANTA 2027con el número de Referencia: DASAC-CCC-LPA-2026-0011,** el órgano responsable de la organización, conducción y ejecución es el CCC, que debe ser conformado dentro de la institución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la ley 47-25.

El CCC, considerando los criterios de competencia, experiencia en el área y conocimiento del mercado, bajo los lineamientos del instructivo para la selección de peritos emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas[11]. Los peritos designados no podrán tener conflicto de interés potencial ni real con los oferentes ni con el objeto de la contratación.

Los peritos designados deberán suscribir, previo a evaluar las ofertas, una declaración de que no tienen conocimiento de ningún hecho que genere un conflicto de interés real, potencial o aparente conforme al Código de Pautas de Ética e Integridad del SNCCP.

Si se comprueba la existencia de un conflicto de interés la institución **[DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)]** podrá determinar si el conflicto no puede evitarse, neutralizarse, mitigarse o resolverse de otro modo, en cuyo caso el perito designado mediante acto motivado deberá ser sustituido y notificarse a los proponentes mediante circular del CCC, mediante el SECP.

Todas las comunicaciones y solicitudes que realicen los (las) oferentes serán dirigidas al CCC, como órgano deliberativo y decisorio de la compra o contratación de que se trate.

### 21. Marco normativo aplicable

En este procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución, para la aplicación de la normativa vigente en contrataciones públicas, su interpretación o resolución de controversias e investigaciones, se aplicará el siguiente orden de prelación:

1) Constitución de la República Dominicana, proclamada el 27 de octubre de 2024.

2) Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA).

3) Ley núm. 47-25 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras de fecha 28 de julio 2025.

[11] Consultar instructivo emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas vigente, disponible en el enlace: https://www.dgcp.gob.do, sección "Sobre Nosotros", apartado "Marco Legal", "Instructivos".

4) Ley núm. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo de fecha 08 de agosto de 2013.

5) Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 47-25, aprobado mediante Decreto núm. 52-26 de fecha 28 de enero de 2026;

6) Pliego de condiciones específicas, especificaciones técnicas, fichas técnicas, anexos, enmiendas y circulares;

7) Las ofertas y las muestras que se hubieren acompañado;

8) La Adjudicación;

9) El contrato.

De igual modo, les serán aplicables todas las normas, resoluciones, circulares, instructivos, guías u orientaciones emitidas por esta Dirección General, según corresponda.

### 22. Interpretaciones

Para la interpretación del presente pliego y sus anexos, se siguen las siguientes reglas:

1) Cuando los términos están definidos en la normativa vigente o en el contrato, se interpretará en su sentido literal.

2) Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y viceversa, cuando la interpretación de los textos escritos lo requiera.

3) El término "por escrito" significa una comunicación escrita con prueba de recepción, acuse de recibido o realizada a través de la plataforma SECP.

4) Toda indicación a capítulo, numeral, inciso, circular, enmienda, formulario o anexo se entiende referida a la expresión correspondiente de este pliego, salvo indicación expresa en contrario. Los títulos de capítulos, formularios y anexos son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no afectarán su interpretación.

5) Las referencias a días se entenderán como días hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y feriados, de acuerdo con lo establecido en el párrafo I del artículo 20 de la Ley núm. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de procedimientos administrativos, salvo que expresamente se utilice la expresión de "días calendario", en cuyo caso serán días calendario.

### 23. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el castellano o español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el (la) interesado u oferente y el CCC deberán ser presentados en este idioma.

En ese sentido, se aclara para el (la) oferente que los documentos que acompañan sus ofertas deben presentarse en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por la autoridad competente, ya sea del país de procedencia o de la República Dominicana.

Cuando un(a) oferente no haya presentado la información traducida al idioma castellano, deberá aportarla durante la fase de subsanación.

### 24. Disponibilidad y acceso al pliego de condiciones

El pliego de condiciones, así como los documentos que lo conforman (anexos, formularios, circulares, adendas/enmiendas, cronogramas de entrega, etc.) y el expediente electrónico, estarán disponibles para todas las personas interesadas, tanto en el SECP www.portaltransaccional.gob.do, como en la página web de la institución **[https://www.dasac.gob.do/]** a partir de la fecha de su convocatoria.

Constituye una obligación del(la) oferente consultar de manera permanente las precitadas direcciones electrónicas, sin perjuicio de acercarse a las instalaciones de la institución. No será admisible como excusa, el desconocimiento o desinformación por no consultar en tiempo oportuno.

### 25. Conocimiento y aceptación del pliego de condiciones

Será responsabilidad del(la) oferente conocer todas y cada una de las implicaciones para el ofrecimiento del objeto del presente proceso de contratación, y realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio.

En caso de que los bienes a suministrar requieran de alguna instalación, los oferentes podrán realizar una visita técnica al lugar, de manera que obtengan por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que pueda ser necesaria para preparar sus Ofertas. El hecho de que los oferentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como argumento válido para posteriores reclamaciones **ni causa de descalificación en caso de que la institución contratante lo prevea en el cronograma de actividades**. El costo de esta visita será de exclusiva cuenta de los oferentes. La institución contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar las inspecciones correspondientes.

El solo hecho de un(a) oferente participar presentando oferta, implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por sí mismo(a), por sus miembros, ejecutivos, y su representante legal, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, establecidos en el presente pliego de condiciones, el cual tiene carácter jurídicamente obligatorio y vinculante entre los(as) oferentes y la institución contratante.

Si el(la) oferente omite suministrar alguna parte de la información requerida o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser su descalificación o la nulidad del contrato si el caso lo amerita.

### 26. Derecho a participar

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de manera individual o en consorcio, que tenga conocimiento de este procedimiento tendrá derecho a participar, siempre y cuando reúna las condiciones siguientes:

1) Demuestre su plena capacidad conforme a los requisitos exigidos en el artículo 35 de la Ley 47-25.
2) No se encuentre afectado por el régimen de prohibiciones o inhabilidades indicado en el artículo 38 de la Ley 47-25, y;
3) Cumple con las condiciones de participación establecidas en este pliego de condiciones, adendas/enmiendas, circulares y en sus anexos (formularios, modelos de contratos, planos, presupuestos, estudios, etc., según aplique.).

**No se permite la múltiple participación, esto es, una persona física no podrá participar como persona física si la empresa en la que es socio también participa y viceversa. En ese sentido, los participantes que posean esta condición deben elegir inscribirse únicamente en una de sus calidades: persona física o jurídica en el procedimiento convocado. De igual manera, no podrán participar simultáneamente empresas que: 1) posean la misma identidad de socios o accionistas, o 2) coincidan en alguno de los socios. En ese sentido, deberán participar por una sola de las empresas.**

En cuanto a los consorcios, de conformidad con el párrafo del artículo 36 de la Ley núm. 47-25, las personas físicas o jurídicas que formasen parte de un consorcio no podrán presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de otro consorcio, siempre que se tratare del mismo procedimiento de contratación.

### 27. Prácticas prohibidas

En el curso del procedimiento de selección la institución contratante puede advertir que alguno de los oferentes incumple alguna de las condiciones previstas en el numeral 10 sobre "Derecho a participar", así como las prácticas corruptas o fraudulentas, comprendidas en el Código Penal o dentro de la Convención Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que establecieren prácticas restrictivas de la libre competencia como los acuerdos colusorios o carteles. También intentos de un Oferente/Proponente para influir en la evaluación de las ofertas o decisión de la adjudicación.

Lo anterior, **serán causales determinantes del rechazo de la propuesta** en cualquier estado del procedimiento de selección o de la rescisión del contrato, si éste ya se hubiere celebrado sin perjuicio de las demás acciones administrativas, civiles o penales que establezcan las normas; lo cual será documentado y motivado en el correspondiente informe de evaluación emitido por los peritos designados, según la fase en la que se encuentren. En ese tenor, la institución contratante

deberá agotar el debido proceso y dejar constancia documental de la decisión de descalificación en el expediente de contratación.

### 28. De los Comportamientos Violatorios, Contrarios y Restrictivos a la Competencia.

Los oferentes deberán respetar las disposiciones contenidas en la Ley núm. 42-08 promulgada en fecha 16 de enero de 2008 relativa a la Defensa a la Competencia, la cual tiene por objeto, con carácter de orden público, promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica, así como las establecidas en el artículo 116 de la Ley núm. 47-25 sobre Compras y Contrataciones. Las violaciones a la Ley núm. 42-08 y al artículo 116 de la Ley núm. 47-25, darán lugar a:

a. La descalificación del oferente que lleve a cabo la conducta ya sea en condición de autor o cómplice de la misma.
b. El rechazo de la propuesta presentada por el oferente responsable de la conducta en cuestión, ya sea en calidad de autor o cómplice, rechazo que podrá establecerse en cualquier etapa del procedimiento de selección o la contratación en sentido general.
c. La rescisión del contrato por parte de la entidad contratante, más una acción en daños y perjuicios en contra del oferente por ante la jurisdicción competente.
d. La denuncia del ilícito a las autoridades de defensa a la competencia a los fines de lugar.

De manera no limitativa, se entenderán como comportamientos violatorios, contrarios y restrictivos a la competencia los siguientes:

a. Las prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos, conforme se establece en el artículo 5 de la Ley núm. 42-08.
b. Concertación o coordinación de las ofertas o la abstención en este proceso.
c. La participación de empresas que posean accionistas en común, mismo domicilio en común y la misma unidad productiva, teléfonos, correos electrónicos, propuestas idénticas, errores o escrituras similares presentados por estas, entre otras.
**d.** El abuso de posición dominante, conforme se establece en el artículo 6 de la Ley núm. 42-08.
**e.** La competencia desleal, conforme se establece en los artículos 10 y siguientes de la Ley núm. 42-08.
**f.** Cualquier tipo de conducta anticompetitiva ejercida por los oferentes o por cualquier tercero, relacionada con el procedimiento de selección o una contratación bajo las excepciones de la Ley núm. 47-25.

En este sentido, la institución contratante se compromete dentro del marco del Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas, y, dando cumplimiento a las políticas emitidas por la DGCP, a realizar la Debida Diligencia, los fines de detectar los comportamientos violatorios a Ley núm. 47-25, así como la detección oportuna de los posibles conflictos de interés, y comportamientos contrarios y restrictivos a la libre competencia.

### 29. Consultas, solicitud de aclaraciones y enmiendas

Las consultas, aclaraciones y observaciones las formularán los(as) interesados(as), sus representantes legales, o agentes autorizados a través del SECP o en físico mediante comunicación escrita presentada en la institución contratante dirigida al CCC dependiendo la modalidad de contratación, dentro del plazo previsto en el cronograma de actividades.

Las respuestas (ya sean a través de una circular, enmienda/adenda) serán publicadas por la institución contratante en el SECP en el plazo previsto en el cronograma. Así como por correo electrónico u otros medios, a todos quienes hayan mostrado interés en participar.

Ninguna aclaración verbal por parte de la institución podrá afectar el alcance y condiciones del pliego y sus anexos. Para estos efectos, sólo se tendrán como válidas las circulares/ adendas/ enmiendas que sean publicadas el SECP dentro del plazo permitido por la Ley y conforme al cronograma de actividades.

## 30. Contratación pública responsable

En el(los) contrato(s) suscrito(s) derivado(s) del presente procedimiento de selección, la **[DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)]** exigirá que el contratista ejecute el contrato público de manera responsable cumpliendo con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, con el régimen de seguridad y protección a sus trabajadores establecidas en las normas vigentes, con la participación y la inclusión laboral de las personas con discapacidad en sus nóminas de trabajo en los términos y porcentajes requeridos por la Ley núm. 5-13, sobre discapacidad en la República Dominicana y cualquier otra normativa vinculada a la promoción y protección de los Derechos Humanos. Así como también se exigirá el cumplimiento de las normas prevención, protección y uso sostenible del medio ambiente.

En caso de incumplimiento o violación por parte del contratista de sus obligaciones de contratación responsable la **[DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)]** otorgará un plazo razonable para que el Contratista implemente las medidas correctivas correspondientes**.** Vencido el plazo sin que se haya regularizado la actuación la **[DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)]** podrá declarar la resolución del contrato y el(la) contratista podrá ser pasible de las demás sanciones previstas en la ley.

## 31. Firma digital

En consonancia con las disposiciones del artículo 30 de la Ley núm. 47-25, la Ley núm. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, la Resolución núm. 206-2022, la Circular núm. 012415 del Ministerio de Administración Pública (MAP), la Circular núm. DGCP44-PNP-2022-0006 sobre implementación de la firma digital, y la Resolución núm. IN-CGR-2023-007173 que establece las Directrices sobre los documentos firmados digitalmente a ser admitidos en el proceso de registro de contratos por ante la Contraloría General de la República (CGR), todos los documentos que componen el expediente administrativo de la contratación podrán ser firmados digitalmente, incluidas las ofertas y la suscripción de los contratos.

## 32. Reclamaciones, impugnaciones, controversias y competencia para decidirlas

Los(as) interesados(as) y oferentes tendrán derecho a presentar recursos administrativos como son los recursos de reconsideración ante la institución contratante o recursos jerárquicos impropios y solicitudes de investigación ante la DGCP, según corresponda, y en los términos o condiciones previstos en los artículos 204, 207 y 213 de la Ley núm. 47-25. A tales fines, los(as) interesados(as) podrán consultar los requisitos, condiciones y plazos para formalizar sus reclamos, así como las acciones disponibles, incluso para cuando la institución hace silencio administrativo y no responde en tiempo oportuno, accediendo a las Guías para presentar Recursos, Denuncias y Solicitudes de Inhabilitación disponibles en el portal institucional de la DGCP, en el apartado "Marco Legal" en el siguiente enlace

*https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/marco-legal/guias-del-sistema-nacional-de-compras-y-contrataciones-publicas-snccp/.*

Los recursos administrativos son optativos, por lo que en cualquier caso el interesado u oferente podrá presentar reclamación ante la jurisdicción judicial.

Para los conflictos y controversias que susciten en la fase de ejecución contractual, entre la institución y el (la) contratista, la competencia está reservada para el Tribunal Superior Administrativo, en virtud del artículo 3 de la Ley 1494 de 1947 y cuando se trate de municipios, con excepción del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, se interpondrá un recurso contencioso administrativo municipal por ante el juzgado de primera instancia en atribuciones civiles del municipio.

**El plazo para los(as) interesados(as) impugnar el pliego de condiciones será hasta la fecha y hora prevista para la presentación de oferta en el cronograma del presente proceso mientras que para los (as) oferentes presentar las acciones descritas será a partir de las notificaciones de los informes de evaluación de ofertas correspondiente, así como de la adjudicación.**

## 33. Anexos documentos estandarizados

El(la) oferente presentará sus ofertas a través de los formularios y documentos estándar determinados en el presente pliego, los cuales se anexan como parte integral del mismo, a los fines de facilitar la evaluación de las ofertas por parte de los(as) peritos designados(as).

Se aclara que, en el evento de que un(a) oferente no presente su oferta en alguno de estos documentos estandarizados, esto no será motivo de rechazo de su oferta, ni será obstáculo para que los peritos la evalúen. A continuación, se mencionan los documentos de este procedimiento:

**1)** Formulario de presentación de oferta técnica (SNCC.F.034)
**2)** Formulario de presentación de oferta económica (SNCC.F.033)
**3)** Formulario información sobre el oferente (SNCC F042)
**4)** Formulario Autorización Fabricante (SNCC F047)
**5)** Modelo de Contrato de Suministro de Bienes (SNCC.C.023)
**6)** Compromiso ético para oferentes del Estado.
**7)** Formulario de Entrega de Muestra (SNCC.F.056), si procede.

**8)** Compromiso ético fechado y firmado por todos los miembros del comité de compras y contrataciones.
**9)** Formulario de debida diligencia